Datei: 01_email_marlies_harms_erstkontakt.eml

Von	Marlies Harms <marlies.harms@werftakte.example>
An	Kanzlei Am Wall <post@kanzlei-am-wall.example>
Datum	Thu, 02 Jul 2026 08:43:00 +0200
Betreff	Brief der Berufsgenossenschaft für meinen Mann

Guten Morgen Frau Weddigen,

gestern um kurz vor neun habe ich den Brief für meinen Mann Dieter aus dem Kasten geholt. Ich hatte am Vorabend nach der Rückkehr noch hineingeschaut. Dieter ist nach dem ersten Bestrahlungstermin erschöpft und hat mich gebeten, Ihnen für ihn zu schreiben. Ich bringe heute den Umschlag und seine unterschriebene Vollmacht vorbei. Er kann vormittags zwischen zehn und elf selbst ans Telefon, außer wenn wir in der Klinik sind.

Ich hatte den Fragebogen der Berufsgenossenschaft im Mai mit ihm ausgefüllt. In das kurze Feld schrieb ich, er sei immer in der Werft gewesen und es habe überall Asbest gegeben. Das ist meine Zusammenfassung. Er hat mir gestern gesagt, dass er am Anfang auch viele Schichten in der Halle gearbeitet hat und die Tage auf den Schiffen besser unterscheiden kann, wenn er seine alten Kalender anschaut. Der Brief nennt seinen früheren Tabakkonsum. Die Formulierung hat ihn verletzt. Er möchte, dass auch das richtig angegeben wird. Mit dem Rauchen hat er 2004 aufgehört.

Unsere Tochter fährt ihn kommende Woche einmal zum Klinikum, weil ich bei der Arbeit keinen weiteren Termin verschieben kann. Bei der Krankenkasse habe ich wegen Fahrten angefragt, die Antwort steht aus. Die Kliniktermine wollen wir auf jeden Fall wahrnehmen. Dieter möchte von Ihnen wissen, ob er noch Unterlagen besorgen kann und was er mit dem Brief jetzt tun soll.

Viele Grüße
Marlies Harms

Arbeitsbiografie von Dieter Harms

Bremen, 9. Juli 2026

Dieter Harms, geboren am 8. März 1954, wohnhaft Bremen-Walle

Gespräch von 10:05 bis 10:50 Uhr · Anwesend Dieter und Marlies Harms, Rechtsanwältin Rike Weddigen

1 Ausbildung und Werkstattschichten

Ich begann am 1. August 1971 als Auszubildender bei der Weserkrone Werft AG. Zuerst war ich in der Lehrwerkstatt. Ab 1974 arbeitete ich in Halle 3 und wurde für Arbeiten an Pumpen und Leitungen auf die Schiffe geschickt. Die Ausbildung endete im Januar 1975. In der Halle zerlegten wir alte Rohrstücke oder machten Flansche passend. An Bord tauschten wir Pumpen, öffneten Flansche, zogen Dichtungen aus Rillen und ersetzten Abschnitte von Leitungen. Die Reparaturen waren Stoßarbeit. Es gab Wochen fast nur in der Halle und Wochen mit mehreren Einsätzen im Maschinenraum. Wenn ich für 1974 oder 1975 von 18 Stunden in der Woche spreche, meine ich eine Woche mit Reparaturauftrag. Ich habe das nicht für jede Woche gezählt.

Auf dem Kühlfrachter Alsterblick arbeitete ich mit Günter Kroll an einer Pumpe unterhalb der Hauptbühne. Neben dem Flansch lief eine warm gehaltene Leitung. Der alte Mantel war außen mit Blech verkleidet und darunter bandagiert. Ich kann mich an das Abnehmen der Blechschale erinnern. Welcher Teil der Bandage erneuert wurde und welcher blieb, weiß ich nicht sicher. Herr Kroll war bei der Pumpenreparatur dabei. Die Werft hat dort 1975 und später noch einmal gearbeitet. Ich kann die zweite Reparatur heute zeitlich nicht einordnen.

2 Reparaturaufträge im Maschinenraum

Auf der Fähre Nordlicht war ich im Frühjahr 1978 zusammen mit Willi Brase. Wir gingen die Strecke der Leitung mit dem Meister ab. An den geraden Stellen schnitten wir den alten Mantel mit dem Messer auf. An den Flanschen musste ich die feste Masse mit dem Meißel lösen. Wir arbeiteten gebückt, ungefähr eine Armlänge voneinander entfernt. Neben uns wurden noch Kabel gezogen. Ich kann mir auf dieser Fähre keine ortsfeste Absaugung erinnern. An den Nachmittagen wechselten wir zwischen Demontage, Abtransport und Vorfertigung. Die Angabe von 24 Stunden je Woche ist eine Erinnerung an eine starke Woche, keine durchgängige Schätzung für den ganzen Mai.

Die Santa Felicia blieb im Februar 1982 mehrere Wochen im Dock. Ich weiß noch, dass die Arbeit nachts begann und dass ich nach zwei Schichten in der Werkstatt später wieder auf Deck 4 war. Ich zog alte Packung von der Dampfleitung ab und half am Schweißplatz. Von Karl-Heinz Mößner kamen die Arbeitszettel. Die gelbe Flanschliste muss damals beim Meister gelegen haben. Wenn im Buch drei Wochen stehen, kann ich nicht für alle Nächte sagen, dass ich auf Deck 4 war. Ich kann mich erinnern, dass einer der beiden Lüfter zeitweise wegen eines fehlenden Kabels nicht lief. Welcher Lüfter das war, möchte ich nicht beschwören.

3 Werkstatt und Atemschutz

Um 1983 habe ich Dichtungsbögen zugeschnitten. Teilweise ließen sich Reste mit dem Messer lösen, teilweise nahmen wir die kleine Schleifmaschine. An den Bögen standen Nummern. Die Nummer D/83 erkenne ich erst jetzt aus dem Ausdruck des Archivs. Ich weiß nicht, aus welchem Material dieser Bogen bestand. Jens Tietjen kann erklären, wo die Bögen gelagert wurden. Seit Mitte der achtziger Jahre gab es einzelne Halbmasken. Meine hing am Werkzeugbrett. Wenn wir nur kurz eine

Leitung anheben sollten, holte ich sie häufig nicht. Ich erinnere mich weder an den Filtertyp noch an einen Filterwechselplan.

Auf dem Tanker Bremer Stern arbeitete ich im November 1987 nach Schichtwechsel mit Mehmet Ucar. Wir legten eine Heißdampfleitung frei. Ich erinnere mich an Mantelstücke und Faserstaub. Der Stoff stand nach meinem Wissen nicht auf dem Arbeitszettel. Vor Schließung des Bereichs 1989 räumten wir Rohrwerkstatt und Lager aus. Ich kann heute nicht sagen, an welchen Tagen wir einzelne Altteile ausbauten. Ab Oktober 1989 war ich bei Hansa Antriebstechnik GmbH in der Maschinenmontage und Wartung. Dort erinnere ich Metallstaub und Kühlschmierstoffe. Alte Rohrisolierungen haben wir nach meiner Erinnerung nicht entfernt. Ich bin seit Juli 2016 in Altersrente.

4 Eigene Belastungen außerhalb der Werft

Ich habe ungefähr ab 1974 geraucht. Vor 1982 war es etwa eine Schachtel am Tag. Danach waren es meist 10 bis 15 Zigaretten am Tag, in manchen Wochen weniger. 2004 habe ich endgültig aufgehört. Zu Hause habe ich während einer Renovierung 1994 Tapete abgezogen, Wände gestrichen und Schränke versetzt. An Arbeiten an Faserplatten oder Rohrisolierung erinnere ich mich dort nicht. 2008 lag ich wegen einer Lungenentzündung im Krankenhaus. Meine Frau erinnert sich, dass damals die rechte Seite betroffen war. Den alten Entlassungsbrief hat sie noch nicht gefunden.

Vorlesevermerk. Herr Harms las die Angaben am Ende des Gesprächs gemeinsam mit Frau Harms und ergänzte den Wechsel in die Werkstatt. Zeitangaben zur Tätigkeit in den einzelnen Aufträgen sind Erinnerungen.

Ärztliche Verdachtsanzeige zur Berufskrankheit

Bremen, 20. April 2026

An die Berufsgenossenschaft Holz und Metall · Bezirksverwaltung Nord

Versicherter Dieter Harms · Geburtsdatum 8. März 1954 · Klinikbezug 17. April 2026

1 Anlass der Meldung

Herr Harms wird seit Februar wegen zunehmender Belastungsatemnot betreut. Ende März wurde ein Abklärungsbedarf für eine Raumforderung im rechten Lungenoberlappen festgestellt. Nach Untersuchung im Universitätsklinikum Bremen und histologischer Sicherung liegt ein Adenokarzinom der Lunge vor. Das Tumorboard hat am 17. April ein nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom im Stadium IIIB festgehalten und eine kombinierte Radio-Chemotherapie empfohlen. Im Thoraxbefund sind beiderseits pleurale Plaques beschrieben. Eine leichtgradige restriktive Ventilationsstörung ist dokumentiert. Der Befundbericht und die Bilddaten stammen aus getrennten klinischen Systemen.

2 Angaben zur Tätigkeit

Herr Harms berichtet von einer Beschäftigung als Schlosser in einer Bremer Werft seit Anfang der siebziger Jahre bis zur Umstellung des Betriebs 1989. Er schildert die Entfernung alter Rohrisolierungen und die Bearbeitung von Flanschdichtungen in Maschinenräumen. Arbeitsplatzbezogene Messdaten hat er hier nicht vorgelegt. Die aktuell in der Praxis dokumentierte Raucheranamnese lautet etwa 25 Packungsjahre mit Beendigung 2004. Die im Aufnahmebogen der Klinik genannten 35 Packungsjahre stammen nach Rückfrage aus einem alten übernommenen Kurzfeld. Eine eigene Mengenangabe des Patienten zu diesem Wert ist im Aufnahmebogen nicht ersichtlich. Ich habe die Schwankungsbreite vermerkt.

3 Übermittlung und Behandlungsunterlagen

Hiermit zeige ich den Verdacht einer Berufskrankheit nach Paragraf 202 SGB VII an. Ich bitte um arbeitsplatzbezogene Ermittlungen. Eine diagnostische Zuordnung der Pleuraauffälligkeiten zu Asbest ist in der Praxis nicht vorgenommen worden. Die Klinik verfügt über das vollständige CT und den pathologischen Bericht. Ich habe den Patienten über die Anzeige unterrichtet. Der Mitteilungsbogen ist seiner Praxisakte zugeordnet.

Dr. Cem Aydin

Datei: 04_expositionsmatrix.csv

Zeitraum: 1974-09 bis 1975-06

Arbeitsort: Halle 3 und Kühlfrachter Alsterblick

Tätigkeit: Leitungen demontiert und Pumpen ersetzt

Angabe zur Dauer: regelmäßig; etwa 18 Stunden je Reparaturwoche nach Erinnerung

Herkunft: Arbeitsbuch H3-74 und Gespräch am 9.7.2026

Bezug zu Harms: Lohnkarte D 1578 und Kroll als Zeuge

Zeitraum: 1978-05

Arbeitsort: Fähre Nordlicht

Tätigkeit: Alte Rohrisolierung geöffnet und abgestemmt

Angabe zur Dauer: mehrere Wochen; erinnerte 24 Stunden je Woche nicht durchgängig belegt

Herkunft: Arbeitsauftrag N-78/16 und Zeuge Brase

Bezug zu Harms: Persönlicher Tageszettel erhalten

Zeitraum: 1982-02

Arbeitsort: Santa Felicia Deck 4

Tätigkeit: Dampfleitungsflansche freigelegt

Angabe zur Dauer: drei Kalenderwochen Kolonnenzeit; zwölf Nachtschichten persönlich zugeordnet

Herkunft: Nachtschichtliste 4-6 und Mößner

Bezug zu Harms: Kürzel DH und Personalnummer 1578

Zeitraum: 1983-03 bis 1983-06

Arbeitsort: Dock 2 und Rohrwerkstatt

Tätigkeit: Dichtungen mit Messer und Schleifer bearbeitet

Angabe zur Dauer: etwa zehn Stunden je Reparaturwoche aus Erinnerung

Herkunft: Materialkarte D/83 und Zeuge Tietjen

Bezug zu Harms: Kein gesicherter Materialanteil

Zeitraum: 1987-11

Arbeitsort: Tanker Bremer Stern

Tätigkeit: Heißdampfleitungen im Nachtdienst repariert

Angabe zur Dauer: zwei Wochen im Schichtplan; persönliche Teilzeiten offen

Herkunft: Liste BS 11/87 und Zeuge Ucar

Bezug zu Harms: Namenszeile erhalten

Zeitraum: 1989-01 bis 1989-09

Arbeitsort: Werkstatt Rohrbau und Lager

Tätigkeit: Abwicklung und Ausbau alter Teile

Angabe zur Dauer: etwa sechs Stunden je Woche nach Erinnerung

Herkunft: Abwicklungsplan; Tage fehlen

Bezug zu Harms: Unklar welcher Raum und welches Material

Zeitraum: 1989-10 bis 2016-06

Arbeitsort: Hansa Antriebstechnik GmbH

Tätigkeit: Maschinenmontage und Wartung

Angabe zur Dauer: Vollzeit bis zum Renteneintritt

Herkunft: Versicherungsverlauf und eigene Angaben

Bezug zu Harms: Keine erinnerte Isolierarbeit; Betriebsunterlagen fehlen

---

Ermittlungsbogen zur Arbeit auf der Werft

Ausgegeben am 28. April 2026 · Rücklauf vom 22. Mai 2026
Versicherter Dieter Harms · BK 26/0417 · Erhebung zur Beschäftigungszeit

1 Arbeitgeber und Arbeitsorte

Der Versicherte gibt an, von August 1971 bis September 1989 bei der Weserkrone Werft AG in Bremen beschäftigt gewesen zu sein. Anschließend sei er bis zum Rentenbeginn in der Maschinenmontage der Hansa Antriebstechnik GmbH eingesetzt gewesen. Zu Kostenstellen der Werft trägt die Ehefrau nach Angaben des Versicherten „Halle 3, Rohrbau und mehrere Schiffe“ ein. Für die Zeit nach der Werft stehen im Bogen die Begriffe Maschinenmontage und Kühlschmierstoffe. Der Versicherungsverlauf wird zur Bestätigung der Zeiträume angefordert.

2 Tätigkeiten und mögliche Arbeitsstoffe

Im Feld „Angaben zur Exposition“ steht handschriftlich „Mein Mann war immer auf der Werft und überall war Asbest“. Frau Harms setzte die Zeile für den beim Ausfüllen erschöpften Versicherten ein. Nach seiner Ergänzung wurden alte Rohrmäntel geöffnet und alte Dichtungen an Flanschen ersetzt. Schutzmaßnahmen sind im Bogen mit „anfangs selten, später Maske“ eingetragen. Angaben zu Häufigkeit, Abmessungen oder einzelnen Arbeitszeiten fehlen. Herr Harms nennt für zwei ältere Kollegen Vornamen und damaligen Arbeitsbereich. Postanschriften konnte er im Mai noch nicht angeben.

3 Gesundheitsangaben und Unterlagen

Angehängt ist der Arztbrief vom 17. April 2026 in einem zweiseitigen Auszug. Von der radiologischen Bildserie und dem Gewebebefund wurde keine Kopie mitgeschickt. Im Feld „Rauchen“ steht „bis 2004, ungefähr 25 Jahre, je nach Schicht unterschiedlich“. Frau Harms hat den Bogen gemeinsam mit Herrn Harms durchgesehen. Die ergänzenden Notizen der Klinik lagen ihr zu diesem Zeitpunkt nicht vor.

4 Eingang und interne Weitergabe

Der Umschlag wurde am 22. Mai 2026 im Posteingang gescannt. Die auf der Rückseite genannte Arbeitsstätte Halle 3 wurde in die Stammdaten übernommen. Der Präventionsdienst erhielt den Vermerk mit dem Hinweis, die nähere räumliche und zeitliche Zuordnung über die Beschäftigtenunterlagen zu erheben. Ein fester Nachlieferungstermin war nicht vermerkt.

Bescheid über die Feststellung einer Berufskrankheit

24. Juni 2026 · BK 26/0417

An Herrn Dieter Harms · Bremen-Walle

Berufsgenossenschaft Holz und Metall · Postfach 3760 · 55027 Mainz

Sehr geehrter Herr Harms,

1 Entscheidung

Ihre Erkrankung wird weder als Berufskrankheit Nummer 4104 noch als Berufskrankheit Nummer 4103 der Anlage 1 zur Berufskrankheiten-Verordnung anerkannt. Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung aus Anlass der geltend gemachten Erkrankungen werden abgelehnt.

2 Sachverhalt und Würdigung

Der Anzeige der Praxis Dr. Aydin entnehmen wir ein Adenokarzinom des rechten Lungenoberlappens und den Hinweis auf pleurale Plaques. In unserem Ermittlungsbogen haben Sie eine Tätigkeit in einer Bremer Werft sowie Arbeiten an Rohrleitungen angegeben. Die weiteren Tätigkeiten in der Maschinenmontage bis 2016 sind uns aus Ihrem Rücklauf bekannt. Angaben zu einzelnen Schiffen, dem Umfang der Demontagen und der Art der alten Isolierung lagen uns bei der Entscheidung nicht vor.

Der Präventionsdienst konnte der allgemeinen Beschreibung keine ausreichenden Zeitanteile für eine Berechnung von Faserjahren entnehmen. Eine Dosis von mindestens 25 Faserjahren ist daher nicht nachgewiesen. Den verfügbaren medizinischen Unterlagen kann zudem keine gesicherte Asbeststaublungenerkrankung entnommen werden. Die beschriebenen Plaques lassen eine Exposition denkbar erscheinen. Eine ärztliche Einordnung als durch Asbeststaub verursachte Erkrankung des Rippenfells liegt uns nicht vor. Wir berücksichtigen außerdem den ärztlich dokumentierten früheren Zigarettenkonsum als außerberuflichen Risikofaktor.

Auf der vorhandenen Grundlage können wir keinen Versicherungsfall feststellen. Die leistungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Heilbehandlung oder eine Rente aus Anlass einer Berufskrankheit sind damit nicht erfüllt. Über Leistungen der Kranken- oder Pflegeversicherung entscheidet der jeweilige Träger.

3 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch bei der Berufsgenossenschaft Holz und Metall erheben. Der Widerspruch kann schriftlich, in zugelassener elektronischer Form oder zur Niederschrift erhoben werden. Schriftlich richten Sie ihn an die Berufsgenossenschaft Holz und Metall, Postfach 3760, 55027 Mainz. Für eine Erklärung zur Niederschrift steht die Bezirksverwaltung Nord am Standort Bremen, Töferbohmstraße 10, 28195 Bremen, zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag · S. Wienecke
Versandvermerk der Poststelle. Aufgabe zur Post am 25. Juni 2026 um 14:26 Uhr.

Bitte um Auskunft zu den Arbeiten auf der Nordlicht

Bremen, 9. Juli 2026 · Kanzleizeichen AW 412/26

An Herrn Willi Brase · Delmenhorst

Mit Einverständnis von Dieter Harms

Sehr geehrter Herr Brase,

Herr Harms erinnert sich an die gemeinsamen Reparaturarbeiten auf der Fähre Nordlicht. Er bittet Sie um eine eigene Schilderung Ihrer damaligen Beobachtungen. Im Betrieb sind nur einzelne Arbeitszettel erhalten. Ihre Auskunft kann deshalb helfen, die Arbeitsabläufe und die Zuordnung der Personen zu den damaligen Arbeitsplätzen zu klären. Sie müssen weder die Zusammensetzung eines Werkstoffs beurteilen noch eine Stundenzahl ermitteln, für die Sie keine Unterlagen haben.

1 Eigene Erinnerung

Bitte schildern Sie zunächst in Ihrer eigenen Reihenfolge, wie Sie auf die Fähre kamen, welche Arbeiten Ihre Kolonne dort übernehmen sollte und mit wem Sie gewöhnlich zusammenarbeiteten. Falls Sie einen bestimmten Reparaturtag zuordnen können, schreiben Sie bitte dazu, woran Sie den Zeitpunkt erkennen. Ein Teil der Arbeiten kann in der Werkstatt stattgefunden haben. Bitte teilen Sie mit, an welchen Arbeitsplätzen Sie Herrn Harms persönlich gesehen haben. Das kann sich nach Tagen und Schichten unterschieden haben.

2 Arbeiten am vorhandenen Rohrmantel

Beschreiben Sie bitte, was vor der Reparatur an der Leitung zu sehen war und welche einzelnen Arbeitsschritte Sie noch erinnern. Von Interesse sind die benutzten Werkzeuge, der Abstand zu Herrn Harms, das Vorgehen an Flanschen und der Abtransport des ausgebauten Materials. Falls Sie eine Bezeichnung auf dem alten Mantel, auf einem Sack oder auf einem Arbeitszettel gelesen haben, geben Sie an, wo und wann. Schildern Sie bitte auch, wenn sich Ihre Erinnerung nur auf das neu eingebaute Material bezieht. Teilen Sie uns mit, welche Arbeit Sie selbst verrichteten und was Sie von Ihrem eigenen Platz aus beobachten konnten.

3 Bedingungen im Arbeitsbereich

Bitte schreiben Sie auf, wie groß der Bereich war, ob es Verbindungen nach draußen gab und wie dort gelüftet wurde. Wenn Ihnen ein Lüfter, ein Schlauch oder ein fest eingebautes Gerät in Erinnerung ist, beschreiben Sie dessen Standort und ob es beim Ausbau lief. Falls Sie eine Staubentwicklung beobachtet haben, schildern Sie möglichst konkret, bei welcher Verrichtung sie auftrat und wo sich die anderen Kollegen aufhielten. Teilen Sie bitte mit, welchen Schutz Sie selbst erhielten und ob Sie einen Schutz bei Herrn Harms gesehen haben. Die spätere Ausgabe von Masken an einer anderen Arbeitsstelle kann gesondert beschrieben werden.

4 Abgleich mit Unterlagen

Wenn Sie über Kalender, Schichtlisten, Fotografien, Werkzeugzettel oder private Aufzeichnungen verfügen, schicken Sie zunächst eine Kopie oder nennen Sie uns die Stelle. Bewahren Sie bitte die Originale auf. Wir haben den Archivfund mit der Auftragsnummer N-78/16 noch nicht beigefügt, damit Sie Ihre Erinnerung unbeeinflusst schildern können. Nach Ihrer freien Schilderung können wir mit Ihrer Zustimmung prüfen, welche Orte und Personen Sie in den Unterlagen wiedererkennen. Bitte unterscheiden Sie dann, was Sie schon zuvor wussten und was Ihnen erst beim Lesen aufgefallen ist.

5 Rückmeldung und Erreichbarkeit

Ein kurzer Brief oder eine E-Mail genügt für die erste Antwort. Sie können uns auch eine Zeit für ein Telefonat nennen. Wir würden eine Gesprächsnotiz vor jeder Weitergabe mit Ihnen abstimmen. Wenn Sie sich an einen Umstand nicht erinnern, lassen Sie ihn offen oder schreiben Sie, wie sicher Sie sind. Teilen Sie uns auch mit, ob sich einzelne Erinnerungen auf andere Schiffe beziehen könnten. Wenn Sie mit einer Verwendung Ihrer Angaben bei der Berufsgenossenschaft einverstanden sind, bestätigen Sie das bitte am Ende. Ihre Privatanschrift geben wir erst weiter, wenn sie für eine Befragung benötigt wird.

Für Ihre Zeit danke ich Ihnen.

Mit freundlichen Grüßen
Rike Weddigen · Rechtsanwältin

Widerspruch gegen den Bescheid vom 24 Juni 2026

Bremen, 14. Juli 2026 · AW 412/26

An die Berufsgenossenschaft Holz und Metall · Postfach 3760 · 55027 Mainz

Dieter Harms · BK 26/0417 · Versand per unterschriebenem Brief und Telefax

Sehr geehrte Damen und Herren,

1 Widerspruch und Anträge

Namens und in Vollmacht von Herrn Dieter Harms erhebe ich Widerspruch gegen Ihren Bescheid vom 24. Juni 2026. Mein Mandant beantragt, den Bescheid aufzuheben und sein Lungenkarzinom als Berufskrankheit Nummer 4104 der Anlage 1 zur BKV festzustellen. Ferner beantragt er eine eigenständige Entscheidung über die Feststellung einer durch Asbeststaub verursachten Erkrankung der Pleura nach Nummer 4103 sowie über die beantragten Unfallversicherungsleistungen, soweit deren jeweilige Voraussetzungen vorliegen. Die Vollmacht ist beigefügt. Bitte bestätigen Sie den Eingang und gewähren Sie Akteneinsicht nach Paragraf 25 SGB X einschließlich der bisher eingeholten Stellungnahmen des Präventionsdienstes, der medizinischen Unterlagen und der Versanddaten des Ausgangsbescheids.

2 Zugang

Der Bescheid trägt den Versandvermerk vom 25. Juni 2026. Frau Harms fand den Brief am 1. Juli um 8:45 Uhr. Am Vorabend hatte sie den Briefkasten gegen 19:10 Uhr geleert beziehungsweise leer vorgefunden. Die Haushaltsnotiz, das Umschlagfoto und ihre E-Mail an die Kanzlei am folgenden Morgen dokumentieren den Ablauf. Der Widerspruch geht auch dann rechtzeitig ein, wenn Sie den vierten Tag nach der Aufgabe zur Post, den 29. Juni, zugrunde legen. Wir bitten um Zuordnung des Zustellvortrags zur Verwaltungsakte.

3 Arbeit an zwei konkret belegten Einsatzorten

Herr Harms war von August 1971 bis September 1989 bei der Weserkrone Werft AG beschäftigt. Für den Auftrag N-78/16 auf der Fähre Nordlicht belegen die persönlichen Tageszettel die Arbeit des Versicherten am 9. und 10. Mai 1978. Das Kolonnenbuch nennt den Ausbau alter Asbestpackung im Maschinenraum. Der frühere Kollege Willi Brase berichtet aus eigener Anschauung vom Öffnen und Abstemmen der alten Rohrummantelung zusammen mit Herrn Harms. Seine Nachricht belegt den Arbeitsablauf und die beobachtete Staubentwicklung. Für die Materialbezeichnung kommt es auf das Kolonnenbuch und den Arbeitsauftrag an. Die übereinstimmenden Belege tragen eine weiterführende Ermittlung über den jeweiligen Anteil der Ausbauarbeiten an der Schicht.

Für die Santa Felicia weist die Liste 4-6 Herrn Harms unter Personalnummer 1578 in zwölf Nachtschichten aus. Sie nennt alte Asbestpackung an der Dampfleitung auf Deck 4. Arbeitsvorbereiter Karl-Heinz Mößner sah den Versicherten dort beim Freilegen der Flansche. Die zwölf Einträge dürfen nicht durchweg als zwölf volle Expositionsschichten behandelt werden. In der Liste stehen zwei mögliche Werkstattdienste, deren persönliche Zuordnung noch offen ist. Der damalige Meister Diedrich Pahl kommt als Auskunftsperson in Betracht. Das Betriebsarchiv hält die Originale bereit. Ich rege an, Arbeitszettel, Schichtwechsel und Einbauort anhand der jeweiligen Quellen zu erheben, bevor Zeitansätze festgelegt werden.

4 Medizinischer Befund und Kausalität

Der pathologische Bericht vom 16. April 2026 sichert einen pulmonalen Primärtumor im rechten Oberlappen. Die CT-Beschreibung vom 14. April dokumentiert teilweise verkalkte Plaques beiderseits, räumlich getrennt von einer tumorbenachbarten Verdickung rechts. Die entzündliche Vorerkrankung betrifft nach bisheriger Angabe die rechte Seite. Zu prüfen ist, welche Befunde durch die Vorerkrankung, den Tumor oder berufliche Asbestexposition erklärbar sind. Für die Befundung stehen Dünnschichtrekonstruktionen zur Verfügung. Die kleine Tumorbiopsie enthält keine parietale Pleura. Aus ihr lässt sich die Frage einer asbestbedingten Pleurakrankheit nicht beantworten.

Nummer 4104 sieht eine asbestbedingte Pleurakrankheit oder eine Asbestose jeweils als eigenständige medizinische Verbindung zum Karzinom vor. Der Nachweis von mindestens 25 Faserjahren bildet einen dritten Weg. Die noch fehlende Dosisberechnung entscheidet deshalb nicht über den Wert der pleuralen Befunde. Die frühere Raucheranamnese muss mit den aktuellen Angaben von Herrn Harms abgeglichen werden. Die Praxis dokumentiert etwa 25 Packungsjahre. Das Klinik-Kurzfeld nennt 35 ohne eigene Erhebung. Aus einem Zahlenwert allein ergibt sich keine konkrete Beurteilung, welche Ursache oder Teilursache die Erkrankung im Einzelfall trägt. Das Bundessozialgericht hat für die dritte Alternative eine widerlegbare Tatsachenvermutung bei voll bewiesener Dosis bejaht und den bloßen Nachweis früheren Rauchens zur Widerlegung für unzureichend erachtet, Urteil vom 30. Januar 2007, B 2 U 15/05 R, SozR 4-5671 Anlage 1 Nummer 4104 Nummer 2, Randnummern 23 bis 27.

5 Weitere Ermittlungen und Behandlungsablauf

Bitte ziehen Sie die bezeichneten Archivblätter und die Originalbilddaten bei, hören Sie Brase, Mößner und Pahl zu ihren jeweils eigenen Beobachtungen an und lassen Sie die Dosis für belegte und lediglich angenommene Teilzeiten getrennt nachvollziehen. Eine medizinische Begutachtung sollte getrennt zu den beidseitigen Plaques, dem tumorbenachbarten Befund und den konkurrierenden Ursachen Stellung nehmen. Für einen Begutachtungsauftrag bitten wir vorab um die Verfahrensschritte nach Paragraf 200 Absatz 2 SGB VII. Die Radio-Chemotherapie läuft bereits. Ich bitte um eine frühzeitige Terminabstimmung und zunächst um Auswertung vorhandener Befunde, damit die Behandlung ungestört fortgeführt werden kann.

Mit freundlichen Grüßen
Rike Weddigen · Rechtsanwältin
Anlagen. Vollmacht, Erstbescheid und Zugangsunterlagen, Archivbrief und Abschrift, Nachrichten der Zeugen, ärztliche Befunde und Behandlungsübersicht.

Leistungen während der Behandlung und bei späterem Todesfall

Bremen, 16. Juli 2026 · AW 412/26

Besprechungsunterlage für Dieter und Marlies Harms

Sehr geehrte Frau Harms, sehr geehrter Herr Harms,

Sie haben gefragt, wer die Behandlung und die Fahrten übernimmt, ob neben der Altersrente weitere Leistungen in Betracht kommen und was Sie für den Fall einer schweren Verschlechterung vorbereiten können. Die Krebsbehandlung wird bereits durchgeführt. Wir kümmern uns unabhängig davon um die Zuordnung der Kosten und um die noch offene Entscheidung der Berufsgenossenschaft.

1 Fahrten zur laufenden Behandlung

Die Liste bis 13. Juli enthält fünf Fahrten zum Klinikum mit jeweils 14 Kilometern einfacher Strecke und einen Termin in der Praxis mit einer angegebenen Strecke von sechs Kilometern. Für die Fahrt am 13. Juli war ein Taxi im Einsatz. Bitte bewahren Sie dessen Quittung und den ärztlichen Beleg getrennt von den Fahrten im privaten Wagen auf. Die Parkgebühren sind zusätzlich belegt. Für die Erstattung kommt es auf die konkrete Fahrt, den Anlass, das genutzte Verkehrsmittel und die Voraussetzungen des zuständigen Trägers an. Die Liste dient der Zuordnung der Nachweise. Sie ist keine Berechnung eines bereits bewilligten Betrags.

Für die gegenwärtig von der Krankenversicherung getragene Behandlung klären wir Fahrten zunächst mit dieser Kasse. Paragraf 60 SGB V knüpft die Übernahme von Fahrkosten an die Leistung der Kasse und die medizinische Notwendigkeit. Bei ambulanten Behandlungen sind die besonderen gesetzlichen und untergesetzlichen Voraussetzungen sowie eine gegebenenfalls erforderliche vorherige Genehmigung zu beachten. Die Klinik soll für die Radio-Chemotherapie den Behandlungsplan und die ärztliche Verordnung mit den geplanten Terminen ausstellen. Wenn dieselbe Fahrt später Gegenstand einer Leistung der Berufsgenossenschaft sein sollte, halten wir Zahlungen und Abrechnung je Datum fest, damit keine Doppelabrechnung entsteht.

2 Leistungen der Unfallversicherung und Altersrente

Die Entscheidung über die Berufskrankheit und die Entscheidung über eine konkrete Leistung haben unterschiedliche Voraussetzungen. Nach Paragraf 26 SGB VII kommen unter anderem Heilbehandlung und Rehabilitation in Betracht, wenn ein Versicherungsfall besteht und der Bedarf darauf zurückgeht. Eine Verletztenrente richtet sich nach Paragraf 56 SGB VII. Maßgeblich sind die Auswirkungen der Folgen des Versicherungsfalls auf die Arbeitsmöglichkeiten im allgemeinen Erwerbsleben. Für den gewöhnlichen Rentenanspruch muss die Minderung über die 26. Woche nach dem Versicherungsfall hinaus wenigstens 20 Prozent betragen. Eine Krebsdiagnose, eine GdB-Angabe oder ein Pflegegrad ergibt deshalb für sich keinen konkreten Rentensatz. Wir lassen Beginn, Dauer und Umfang der Funktionseinbußen gesondert beurteilen und behalten den Feststellungszeitpunkt nach Paragraf 9 Absatz 5 SGB VII im Blick.

Dass Sie bereits eine Altersrente beziehen, schließt eine Verletztenrente nicht von vornherein aus. Beim Zusammentreffen kann jedoch Paragraf 93 SGB VI die Auszahlung der gesetzlichen Rentenleistung beeinflussen. Der Grenzbetrag, die Freibeträge und die Ausnahmen sind erst anhand beider Bescheide und des Unfallversicherungsverlaufs zu ermitteln. Bei der Unfallrente kann auch die Regel über den Jahresarbeitsverdienst bei Berufskrankheiten nach Paragraf 84 SGB VII erheblich

werden. Bitte reichen Sie den aktuellen Altersrentenbescheid und den Versicherungsverlauf ein. Die Rentenberechnung und eine etwaige Kürzung lassen sich erst auf einer verlässlichen Datengrundlage beziffern.

3 Vertretung während der Behandlung

Die anwaltliche Vollmacht betrifft das Verfahren zur Berufskrankheit. Für die Einholung von Unterlagen können zusätzlich begrenzte Freigaben erforderlich sein, die Praxis, Radiologie und Pathologie einzeln benennen. Die Freigaben sollen sich auf die für den Fall erheblichen Daten und die vorhandenen Proben beziehen. Bitte besprechen Sie im Familienkreis, wer nach Ihrem Willen im Alltag Kontakte übernehmen kann. Eine Vorsorgevollmacht oder eine Patientenverfügung erfüllt einen eigenen Zweck. Die Ehe begründet keine umfassende Vollmacht für das Verwaltungsverfahren. Die Kanzlei nimmt Weisungen grundsätzlich von Ihnen entgegen, Herr Harms. Falls Sie mit Unterstützung Ihrer Frau sprechen möchten, dokumentieren wir dies.

4 Mögliche Ansprüche der Hinterbliebenen

Herr Harms lebt und nimmt seine Behandlung wahr. Der folgende Abschnitt dient Ihrer Vorbereitung. Wenn es später zu einem Todesfall käme, wären eigene Ansprüche der Hinterbliebenen nach den Paragrafen 63 folgende SGB VII und etwaige noch offene Ansprüche des Versicherten aus der Zeit davor getrennt zu prüfen. Bei einer Witwenrente kommt es auf Ehe und persönliche Voraussetzungen an. Die Unfallversicherung muss außerdem prüfen, ob der Tod infolge des Versicherungsfalls eingetreten ist. Paragraf 63 Absatz 2 SGB VII enthält für die dort bezeichneten Berufskrankheiten eine besondere Gleichstellung bei einer entsprechenden Minderung der Erwerbsfähigkeit von mindestens 50 Prozent. Diese Voraussetzungen stehen derzeit nicht fest.

Bitte halten Sie, falls nötig, die Eheurkunde, Auszüge aus den Rentenunterlagen, das Aktenzeichen der Berufsgenossenschaft und die aktuellen Klinikberichte auffindbar. Bereits entstandene fällige Geldleistungsansprüche des Versicherten sind je nach Lage unter dem Gesichtspunkt der Sonderrechtsnachfolge nach Paragraf 56 SGB I oder der Vererbung nach Paragraf 58 SGB I zu beurteilen. Bei einem laufenden Verfahren prüfen wir Beteiligtenstellung und Fortführung gesondert. Eine vorsorgliche Zahlungsforderung für einen nur gedachten Todesfall erheben wir nicht.

5 Nächste Schritte

Sie können die Fahrtbelege jeweils nach Termin und Ziel ablegen. Wir fordern die Klinikunterlagen für die Prüfung der Berufskrankheit an und verfolgen die Ermittlung des Präventionsdienstes. Bei Änderung der Behandlungsplanung oder akutem Unterstützungsbedarf informieren Sie bitte Ihre behandelnde Stelle und geben Sie uns kurz Bescheid. Den Aufwand für weitere rechtliche Aufträge stimmen wir vorab mit Ihnen ab. Für einen erfolgreichen Widerspruch prüfen wir die Erstattung der notwendigen Aufwendungen nach Paragraf 63 SGB X.

Mit freundlichen Grüßen
Rike Weddigen · Rechtsanwältin

Vollmacht von Dieter Harms

Bremen, 2. Juli 2026 · Kanzleizeichen AW 412/26

Kanzlei Am Wall · Rechtsanwältin Rike Weddigen

Ich, Dieter Harms, geboren am 8. März 1954, wohnhaft Am Löschkai 14, 28217 Bremen, bevollmächtige Rechtsanwältin Rike Weddigen, mich gegenüber der Berufsgenossenschaft Holz und Metall und gegebenenfalls vor den Sozialgerichten im Verfahren BK 26/0417 zu vertreten. Die Vollmacht umfasst das Stellen und Begründen von Anträgen, die Akteneinsicht, die Entgegennahme von Mitteilungen und Entscheidungen sowie die Einlegung und Begründung von Rechtsbehelfen. Vergleiche und Erklärungen zur Aufgabe des Anspruchs bleiben einer vorherigen Abstimmung mit mir vorbehalten.

Meine Ehefrau Marlies Harms darf der Kanzlei in meinem Auftrag Unterlagen übergeben und meine Termine abstimmen. Für medizinische Unterlagen entscheide ich je Anfrage, bei welcher behandelnden Stelle die Kanzlei welche Befunde anfordern darf. Die Vollmacht enthält keine pauschale Entbindung aller behandelnden Personen von der Schweigepflicht.

Dieter Harms
Erfassungsvermerk der Poststelle. Das unterschriebene Original wurde am 2. Juli 2026 um 10:04 Uhr zusammen mit dem Briefumschlag erfasst und in der Papierablage AW 412/26 hinterlegt.

Beschäftigungsnachweise für Dieter Harms

Bremerhaven, 6. Juli 2026 · Archivzeichen BA 6/26 Harms

An Kanzlei Am Wall · Rechtsanwältin Rike Weddigen

Betreffend Personalnummer 1578 · Geburtsdatum 8. März 1954

Sehr geehrte Frau Weddigen,

1 Personenzuordnung

Die Ausbildungskarte und die Lohnstammkarte führen Herrn Dieter Harms unter Nummer 1578 vom 1. August 1971 bis 30. September 1989. Ab 1974 ist in mehreren Monatslisten die Halle 3 verzeichnet. Die Listen weisen einzelne Zuweisungen zur Kolonne R 17 aus. Der frühere Meister war Diedrich Pahl. Die Monatsliste bestätigt die organisatorische Zuordnung. Tätigkeiten und Dauer auf einem einzelnen Schiff gehen aus ihr nur hervor, wenn eine Tagesliste oder ein Arbeitsauftrag zugeordnet werden kann.

2 Einträge mit persönlichem Bezug

Für die Fähre Nordlicht nennt der Auftrag N-78/16 das Entfernen von „Packung Asbest alt“ im Maschinenraum Backbord. Zwei erhaltene Tageszettel vom 9. und 10. Mai 1978 tragen die Personalnummer 1578. Die Zeitspalte enthält den Schichtbeginn. Sie weist die Dauer des Öffnens der Rohrummantelung nicht gesondert aus. Für Februar 1982 liegen zwölf Namenseinträge mit „DH 1578“ auf der Santa Felicia vor. Die Nachtschichtliste 4-6 nennt auf Deck 4 eine alte Asbestpackung an der Dampfleitung. Aus dem zusätzlichen Vermerk „2 Nächte R-Werkstatt“ ergibt sich, dass einzelne Dienste der Werkstatt zuzuordnen waren. In der Zeile steht kein Name. Ob diese beiden Dienste Herrn Harms betrafen, kann das Archiv nicht entscheiden.

Die Namenszeile im Ordner BS 11/87 weist Herrn Harms beim Reparaturauftrag des Tankers Bremer Stern aus. Zu dem Dämmstoff gibt es dort keinen Eintrag. Die Dockkarte der Elbmark, der Lohnkartenauszug zur Hanseblick und die Ausgabe der Materialkarte D/83 enthalten nur eine Zuordnung zur Kolonne oder zur Werkstatt. Die Seite mit der Produktspezifikation zu D/83 ist abgerissen. Die Bezeichnung K 80 auf der Karte 80/311 reicht aus Sicht des Archivs nicht zur Bestimmung der Materialzusammensetzung.

3 Zustand der Originale

Die beigefügte Abschrift wurde am 3. Juli 2026 mit den Originalen verglichen. Randbereiche von Band 9 weisen Wasserflecken auf. Die Zeile für den Auftrag N-78/16 ist bis einschließlich der Materialbezeichnung lesbar. Wir können auf Anfrage einzelne Blätter abfotografieren oder zur Einsicht bereithalten. Die persönliche Karte zur Ausgabe der Halbmaske im September 1984 enthält keine Filterbezeichnung und keine Angaben zum tatsächlichen Gebrauch. Konzentrationsmessungen liegen in diesem Bestand nicht vor. Den Auszug aus dem Arbeitsbuch haben wir bis einschließlich 1992 durchsucht, um spätere Nachträge zu erkennen. Die Recherchezeit geht über die Beschäftigung von Herrn Harms hinaus.

Mit freundlichen Grüßen

Ute Strauß · Betriebsarchiv

Anlage. Abschrift der Kolonnenbuchfundstellen.

Datei: 14_email_ehemaliger_kollege_rohrisolierung.eml

Von	Karl-Heinz Mößner <kh.moessner@werftakte.example>
An	Kanzlei Am Wall <post@kanzlei-am-wall.example>
Datum	Tue, 07 Jul 2026 17:51:00 +0200
Betreff	Dieter Harms auf der Santa Felicia

Sehr geehrte Frau Weddigen,

ich war von 1978 bis 1989 Arbeitsvorbereiter im Reparaturdock. Dieter Harms gehörte jedenfalls im Februar 1982 zur Rohrbaukolonne R 17. Auf der Santa Felicia waren drei Wochen Nachtschicht für die Kolonne eingeplant. Ich verteilte die Aufträge und ging jeweils am Anfang mit dem Meister auf Deck 4. Wenn alte Leitungen geöffnet wurden, schnitten die Schlosser die weiße Umwicklung mit dem Messer auf und zogen sie ab. Das Material staubte besonders im engen Durchgang, wenn die Männer auch an der untersten Flanschreihe arbeiteten.

Dieter sah ich beim Freilegen der Flansche und danach am Schweißplatz. Ob er während einer ganzen Schicht am selben Ort blieb, weiß ich nicht. An zwei Nächten hat der Meister Leute vom Deck in die Rohrwerkstatt zurückgeschickt. Die Isolierfirma kam nach meiner Erinnerung erst nach dem Öffnen der ersten Flansche. Welches Material sie danach anbrachte, weiß ich nicht. Wir hatten damals keine ortsfeste Absaugung am Arbeitsplatz. Ob der mobile Lüfter dort regelmäßig lief, kann ich nicht sagen.

Ich kann keine genauen Stunden nennen und habe meine Kalender nicht aufgehoben. Im Archiv müssten die Nachtschichtlisten liegen. Herr Pahl könnte die Schichtwechsel besser erklären. Ich bin bereit, meine Erinnerung im Gespräch zu schildern. Einen Rückruf kann ich dienstags und donnerstags nach 16 Uhr annehmen.

Freundliche Grüße
Karl-Heinz Mößner

Datei: 15_kolonnenbuch_fundstellen_asbest.csv

Zeitraum: 1975-02

Schiff: Alsterblick

Kostenstelle: H-031

Arbeitsort: Maschinenraum Pumpenbühne

Materialvermerk: Leitung alt bandagiert

Nachweis persönlicher Zuweisung: Lohnkarte D 1578 mit Gruppe H3

Archivfundstelle: Arbeitsbuch H3-74 Blatt 87

Zeitraum: 1978-05

Schiff: Nordlicht

Kostenstelle: R-214

Arbeitsort: Maschinenraum Backbord

Materialvermerk: Packung Asbest alt entfernen

Nachweis persönlicher Zuweisung: Tageszettel 1578 vom 09.05.1978 und 10.05.1978

Archivfundstelle: Kolonnenbuch Band 9 Seite 44 und Auftrag N-78/16

Zeitraum: 1980-11

Schiff: Elbmark

Kostenstelle: R-221

Arbeitsort: Hilfskesselraum

Materialvermerk: Isoliermatte K 80

Nachweis persönlicher Zuweisung: Nur Kolonnenbezeichnung R 17

Archivfundstelle: Dockkarte 80/311

Zeitraum: 1982-02

Schiff: Santa Felicia

Kostenstelle: R-238

Arbeitsort: Dampfleitung Deck 4

Materialvermerk: Asbestpackung Altbestand

Nachweis persönlicher Zuweisung: Kürzel DH und Personalnummer 1578

Archivfundstelle: Nachtschichtliste 4-6

Zeitraum: 1983-04

Schiff: nicht zugeordnet

Kostenstelle: A-102

Arbeitsort: Werkstatt Rohrbau

Materialvermerk: Dichtungsbogen D/83

Nachweis persönlicher Zuweisung: Ausgabe an Werkstatt

Archivfundstelle: Materialkarte D/83

Zeitraum: 1984-09

Schiff: nicht zugeordnet

Kostenstelle: A-102

Arbeitsort: Werkstatt Rohrbau

Materialvermerk: Halbmaske ausgegeben

Nachweis persönlicher Zuweisung: Persönliche Karte 1578 ohne Filtertyp

Archivfundstelle: Materialausgabe 84/09

Zeitraum: 1987-11

Schiff: Bremer Stern

Kostenstelle: R-275

Arbeitsort: Dampfleitung Maschinenraum

Materialvermerk: Dämmung vorhanden Material nicht angegeben

Nachweis persönlicher Zuweisung: Namenszeile Harms mit Arbeitsbeginn

Archivfundstelle: Schichtliste BS 11/87

Zeitraum: 1988-03

Schiff: Hanseblick

Kostenstelle: R-290

Arbeitsort: Reparaturdock 1

Materialvermerk: Dichtung unbekannt

Nachweis persönlicher Zuweisung: Nur Kolonnenzuordnung ohne Tageszettel

Archivfundstelle: Lohnkarte und Dockplan

Datei: 16_email_zeuge_brase_antwort.eml

Von	Willi Brase <w.brase48@werftakte.example>
An	Kanzlei Am Wall <post@kanzlei-am-wall.example>
Datum	Sun, 12 Jul 2026 19:24:36 +0200
Betreff	Ihr Brief wegen Dieter Harms und der Fähre Nordlicht

Sehr geehrte Damen und Herren,

mein Enkel hilft mir beim Schreiben. Mit Dieter habe ich ab ungefähr 1976 zusammen gearbeitet, ganz sicher aber 1978 auf der Fähre Nordlicht. Da haben wir wochenlang alte Rohrisolierungen im Maschinenraum heruntergeholt, weil die Leitungen neu gemacht wurden. Das Zeug war grauweiß und hat gestaubt wie Mehl, wenn man es mit dem Meißel oder Messer aufgemacht hat. Eine Absaugung kann ich mir dort nicht erinnern. Masken gab es nach meiner Erinnerung zunächst nur bei den Lackierern.

Ob das Asbest war, kann ich aus eigener Kenntnis nicht bestätigen. Wir haben damals Isolierung gesagt. Der Meister wollte, dass wir zugeschnittene Teile wenn möglich draußen vorbereiten. Bei schlechtem Wetter haben wir das meistens drinnen erledigt. Ich kann nicht mehr auseinanderhalten, ob das bei der Nordlicht oder erst beim nächsten Auftrag war.

An genaue Wochen oder Stunden erinnere ich mich nicht. Dieter war bei der Rohrkolonne. Nach Feierabend war seine Kleidung voller feiner heller Ablagerungen. Wenn Sie einen alten Arbeitszettel zeigen können, kann ich vielleicht sagen, welcher Durchgang gemeint ist. Meine eigene Erinnerung möchte ich aber erst ohne Liste erzählen, damit ich nichts durcheinanderbringe.

Wenn Sie das brauchen, unterschreibe ich eine Niederschrift oder sage es der Behörde persönlich. Lange Anfahrten schaffe ich nicht mehr. Ich wohne bei meiner Tochter in Delmenhorst.

Mit freundlichen Grüßen
Willi Brase

Telefonvermerk zum Eingang bei der Berufsgenossenschaft

Bremen, 15. Juli 2026 · 11:40 Uhr · AW 412/26
Gesprächspartner S. Wienecke · Sachgebiet Berufskrankheiten

1 Eingang des Schreibens

Herr Wienecke bestätigte den Eingang des unterschriebenen Widerspruchs per Telefax am 14. Juli um 14:18 Uhr. Das Papieroriginal ist nach seiner Auskunft am Folgetag eingegangen. Der Vorgang ist im Widerspruchssachgebiet unter der bisherigen Nummer BK 26/0417 erfasst. Eine Sitzung des Widerspruchsausschusses ist für den Vorgang noch nicht terminiert.

2 Weitergabe an den Präventionsdienst

Der Präventionsdienst erhält heute den Auftrag zur Nachermittlung der Arbeitsplätze. Im Gespräch nannte ich die zwei persönlich zugeordneten Einsätze Nordlicht und Santa Felicia sowie die Möglichkeit einer Einsicht am 21. Juli. Herr Wienecke bestätigte, dass der Archivbrief vom 6. Juli und die beiden Zeugennachrichten in der elektronischen Akte eingegangen seien. Der Zustellvortrag zum Ausgangsbescheid ist dem Schriftsatz zugeordnet.

3 Medizinischer Sachstand

Herr Wienecke hat den Hinweis auf die beidseitigen Plaques und den gesonderten tumorbenachbarten Befund aufgenommen. In der Akte liegen die vollständigen schriftlichen Berichte vor. Die Bilder sind noch bei der Klinik. Ein Gutachten ist nicht beauftragt. Ich wies auf die laufende Radio-Chemotherapie und die Bitte um Terminabstimmung hin. Herr Wienecke bat um eine kurze aktuelle Mitteilung der Praxis, falls sich der Zustand deutlich verschlechtere und eine zeitnahe Befundung nur in einem bestimmten Zeitfenster möglich sei.

Wiedervorlage am 17. August. Der Präventionsdienst soll vor der Wiedervorlage einen Zwischenstand melden.

Datei: 18_behandlungstermine_fahrtkosten.csv

Datum: 29.06.2026
Behandlung: Bestrahlung Fraktion 1
Ort: Universitätsklinikum Bremen
Begleitung: Marlies Harms
Kilometer_einfach: 14
Parkgebühr_EUR: 4,50
Bemerkung: Erstaufklärung Strahlentherapie

Datum: 01.07.2026
Behandlung: Bestrahlung Fraktion 2
Ort: Universitätsklinikum Bremen
Begleitung: Marlies Harms
Kilometer_einfach: 14
Parkgebühr_EUR: 4,50

Datum: 03.07.2026
Behandlung: Bestrahlung Fraktion 3 und Chemotherapie Zyklus 1
Ort: Universitätsklinikum Bremen
Begleitung: Marlies Harms
Kilometer_einfach: 14
Parkgebühr_EUR: 6,00
Bemerkung: Wartezeit über drei Stunden

Datum: 08.07.2026
Behandlung: Bestrahlung Fraktion 4
Ort: Universitätsklinikum Bremen
Begleitung: Tochter Silke
Kilometer_einfach: 14
Parkgebühr_EUR: 4,50
Bemerkung: Mandant zu erschöpft für Bus

Datum: 10.07.2026
Behandlung: Bestrahlung Fraktion 5
Ort: Universitätsklinikum Bremen
Begleitung: Marlies Harms
Kilometer_einfach: 14
Parkgebühr_EUR: 4,50
Bemerkung: Termin wegen Geräteausfall auf 15:40 Uhr verlegt

Datum: 13.07.2026

Behandlung: Blutbild und Arztgespräch

Ort: Gemeinschaftspraxis Dr. Aydin

Begleitung: Marlies Harms

Kilometer_einfach: 6

Parkgebühr_EUR: 0,00

Bemerkung: Taxi, Beleg vorhanden

Befund zur Computertomographie des Thorax

Untersuchung am 14. April 2026 · Ausdruck vom 3. Juli 2026
Dieter Harms · Geburtsdatum 8. März 1954 · Bildserie CT-260414-41

1 Anlass und Technik

Der Untersuchungsauftrag lautet Staging bei Verdacht auf Bronchialkarzinom und Beurteilung der Pleura. Nach intravenöser Kontrastmittelgabe wurden axiale Bilder mit einer Rekonstruktionsdicke von einem Millimeter erstellt. Es liegen koronare und sagittale Rekonstruktionen vor. Eine Archivserie aus dem Jahr 2017 zum Vergleich war bei der Befundung nicht verfügbar. Die Atemlage ist in den basalen Abschnitten leicht eingeschränkt, die Zwerchfellkuppeln sind beurteilbar.

2 Befund

Im rechten Oberlappen besteht eine Raumforderung mit unregelmäßigem Rand. Sie zeigt in der paramediastinalen Region Kontakt zur Pleura. Separat davon finden sich flache, teils verkalkte umschriebene Verdickungen der parietalen Pleura rechts posterolateral und links über der Zwerchfellkuppel. Beidseits bestehen mehrere glatt begrenzte Plaques. Die am rechten Oberlappen unmittelbar tumorbenachbarte Verdickung hat eine andere Form. Ihre Zuordnung lässt sich in der Aufnahme nicht abschließend vornehmen. Kein größerer Erguss. Keine radiologisch gesicherte diffuse interstitielle Lungenfibrose. Geringe streifige Veränderung rechts basal.

3 Beurteilung und Befundgrenze

Befundkonstellation vereinbar mit einem Bronchialkarzinom. Die getrennt von der Raumforderung gelegenen bilateralen, teilweise verkalkten Pleuraplaques sind bei entsprechender Expositionsanamnese mit einer zurückliegenden Asbestexposition vereinbar. Die vorhandene Aufnahme beantwortet die Zuordnung der streifigen rechten Basalveränderung zu einer alten Entzündung nicht. Für die gezielte Beurteilung der Pleura können die vorhandenen Dünnschichtrekonstruktionen erneut gelesen werden. Die Bilder wurden zur Weitergabe an die Pneumologie im Klinikarchiv hinterlegt.

Dr. Nele Sander · Fachärztin für Radiologie

Histologie und Behandlungsbesprechung

Gewebebefund vom 16. April 2026 · Tumorboard vom 17. April 2026
Dieter Harms · Geburtsdatum 8. März 1954 · Eingang P 26/1734

1 Gewebeprobe

Die bronchoskopische Probe stammt aus der Raumforderung im rechten Oberlappen. Erhalten wurden vier kleine Gewebestücke. Morphologisch und immunhistochemisch ergibt sich das Bild eines Adenokarzinoms. Die tumorösen Zellen exprimieren TTF-1 und Napsin A. Der Befund spricht bei der klinisch angegebenen Lokalisation für einen pulmonalen Primärtumor. Die Probe enthält kein beurteilbares Gewebe der parietalen Pleura. Eine Aussage zur Ätiologie der Pleuraauffälligkeiten oder zum Vorkommen von Asbestkörpern in repräsentativem Lungengewebe kann mit dieser Probe nicht getroffen werden.

2 Behandlungsbesprechung

Die Tumorkonferenz hat die Befunde der Pneumologie, Radiologie und Pathologie zusammengeführt. Dokumentiert ist ein nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom im Stadium IIIB. Empfohlen wurde eine kombinierte Radio-Chemotherapie nach weiterer onkologischer Abklärung. Ob eine anschließende Immuntherapie infrage kommt, sollte nach Abschluss der Behandlung und erneuter Verlaufskontrolle entschieden werden. Ein Bezug zum Arbeitsleben war nicht Gegenstand der Tumorkonferenz.

3 Nachtrag zur Aktenübermittlung

Die zweiseitige klinische Kurzmitteilung ist am 20. April 2026 an die Gemeinschaftspraxis am Weidedamm gegangen. Der vollständige pathologische Befund und die Serienbezeichnung des CT wurden auf Anforderung am 3. Juli 2026 für den Patienten ausgedruckt. Das Probegefäß und die Blöcke bleiben im Pathologiearchiv. Eine Begutachtung weiterer Gewebeproben war bei der vorliegenden Entnahme nicht beauftragt.

Dr. Evelyn Hamann · Fachärztin für Pathologie
Dr. Lutz Mertens · Facharzt für Innere Medizin und Pneumologie

Entlassungsbrief zur Lungenentzündung im Jahr 2008

Aufenthalt vom 6. bis 13. Oktober 2008 · Archivkopie vom 10. Juli 2026

Patient Dieter Harms · Geburtsdatum 8. März 1954 · Altakte P 08/519

Sehr geehrter Herr Kollege,

Herr Harms wurde wegen Fieber, Husten und atemabhängiger Schmerzen rechts aufgenommen. Die Röntgenaufnahme zeigte eine Verschattung im rechten Unterfeld. Sonographisch ließ sich rechts dorsal eine schmale Flüssigkeitsschicht nachweisen. Eine Punktion wurde wegen der geringen Menge und der raschen klinischen Besserung nicht durchgeführt. Links zeigte sich in der Ultraschalluntersuchung kein Erguss. Die rechte Verschattung ging unter der Behandlung zurück. Herr Harms war bei Entlassung seit drei Tagen fieberfrei.

Der Befund bei der Nachkontrolle am 28. Oktober hielt eine geringfügige rechtsseitige streifige Restverschattung fest. Eine Computertomographie wurde während dieses Aufenthalts nicht durchgeführt. Die damalige Aufnahmedokumentation enthält keine gezielte Beschreibung der parietalen Pleura, der linken Zwerchfellkuppel oder einer Faserstaubbelastung. Zum letzten Rauchdatum ist in der Anamnese „seit 2004 Nichtraucher“ notiert.

Wir überweisen Herrn Harms in Ihre ambulante Weiterbetreuung. Der Bericht wurde im Archiv auf Anfrage des Patienten dem Konto P 08/519 zugeordnet. Die Röntgenfilme sind zurzeit nicht digital abrufbar.

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Hanne Berkefeld · Stationsärztin

Datei: 22_posteingang_bescheid.csv

Ereignis	Datum	Zeit	Quelle	Vermerkt durch
Ausfertigung des Erstbescheids	24.06.2026	unbekannt	Briefkopf Bescheid	Sachgebiet Berufskrankheiten
Aufgabe zur Post laut Versandzeile	25.06.2026	14:26	Versandvermerk unter Rechtsbehelfsbelehrung	Poststelle BGHM
Briefkasten bei Rückkehr leer	30.06.2026	19:10	Handschriftliche Haushaltsnotiz	Marlies Harms
Bescheid im Briefkasten gefunden	01.07.2026	08:45	Handschriftliche Haushaltsnotiz und Umschlagfoto mit Zeitstempel	Marlies Harms
Erfassung des Umschlags im Kanzleieingang	02.07.2026	10:04	Scan-Auftragsliste AW-412	Kanzlei Am Wall

Datei: 23_email_archiv_uebersendung.eml

Von	Ute Strauß <archiv@weserkrone-werft.example>
An	Kanzlei Am Wall <post@kanzlei-am-wall.example>
Datum	Mon, 06 Jul 2026 14:15:00 +0200
Betreff	Auskunft zur Personalnummer 1578

Sehr geehrte Frau Weddigen,

beigefügt erhalten Sie unsere Auskunft und die Abschrift der bisher gefundenen Kolonneneinträge zu Dieter Harms. Die Originalbücher bleiben im Archiv. Der Export enthält eine Zeile für jeden gesichteten Fund. Bei bloßen Gruppenangaben steht das ausdrücklich dabei. Bitte lesen Sie ihn zusammen mit der unterschriebenen Auskunft.

Der Schichtordner Februar 1982 ist vollständig erhalten. Die Dockkarte 80/311 nennt dagegen nur die Kolonne und das Schiff. Beim Materialregister zur Werkstatt ist die Seite mit der Produktbeschreibung für D/83 abgerissen. Die Teile des Arbeitsbuchs, die wir Ihnen zeigen können, sind ab 20. Juli nach Terminabsprache zugänglich. Falls Sie eine Einzelkopie benötigen, nennen Sie uns bitte Band, Seite und den betreffenden Teil der Zeile.

Mit freundlichen Grüßen
Ute Strauß
Betriebsarchiv

Arbeitstechnischer Zwischenbericht zur Weserkrone Werft

Bremen, 19. August 2026 · BK 26/0417 · PD 41/26
Bearbeitung N. Riep · Fachkraft des Präventionsdienstes
An die Bezirksverwaltung Nord

1 Auftrag und Unterlagen

Auftrag vom 15. Juli 2026 ist die Rekonstruktion der beruflichen Asbeststaubexposition von Dieter Harms. Ausgewertet wurden die Originalblätter Band 9 Seite 44, Auftrag N-78/16, Liste 4-6 sowie die Lohnkarte D 1578. Die Bearbeiterin sah die Originale am 21. Juli ein. Frau Strauß erläuterte die Kürzel der Archivabschrift. Eine personenbezogene Schichtliste ist nur für einzelne Aufträge erhalten. Vergleichsdaten wurden methodisch nach dem BK-Report 1/2013 betrachtet. Die beigefügten Rechenbeispiele sollen zeigen, welche nicht belegten Annahmen die Spannweite bestimmen. Sie sind keine abschließende Dosisermittlung.

2 Befragung am 28. Juli

Herr Brase bestätigte im Telefonat die gemeinsame Arbeit mit Herrn Harms auf der Nordlicht. Den zuerst ohne Vorhalt geschilderten Abbau der alten Isolierung ordnete er nach Ansicht des Arbeitszettels dem Durchgang Backbord zu. Er erinnerte sich noch an mehrere gemeinsam ausgeführte Teilabschnitte, konnte aber kein Ende des jeweiligen Arbeitsschritts nennen. Das Material bestimmte er weiterhin nicht aus eigener Kenntnis. Herr Mößner beschrieb die Zuweisung der Arbeitsplätze auf Deck 4 der Santa Felicia. Bei ihm ist zwischen Beobachtungen bei der Auftragsverteilung und Angaben aus eigener Anwesenheit während der Schicht zu unterscheiden.

Meister Pahl bestätigte am 3. August, dass die mit „2 Nächte R-Werkstatt“ markierten Werkstattdienste zur Gruppe R 17 gehören. Er hielt es für möglich, dass Harms zu den umgesetzten Beschäftigten zählte. Eine Namensliste dafür ist nicht vorhanden. Für das Entfernen der Packung wurden nach Angaben von Pahl in der Regel ein bis drei Stunden je belegter Schicht benötigt. Die Zeit für Reinigung und Abtransport erfasste er gesondert. Die Nutzung des mobilen Lüfters an Deck 4 variierte. Luftstrom und Betriebsdauer wurden damals nicht gemessen.

3 Feststellbare Einsatzsegmente

Die Tage 9. und 10. Mai 1978 auf der Nordlicht sind personenbezogen dokumentiert. Auf der Santa Felicia sind zwölf Einträge im Schichtordner eindeutig Harms zuzuordnen. Die tatsächliche Zahl der am belasteten Ort verbrachten Schichten dürfte unter zwölf liegen, falls er die beiden Werkstattdienste übernahm. Für beide Aufträge nennt das Original ausdrücklich alte Asbestpackung. Für D/83 und K 80 fehlt dieser Nachweis. Auch die Ausgabe einer Halbmaske im Jahr 1984 belegt den Filter, die Passform und die Verwendung im Einzelfall nicht. Aus der Ausgabe wird deshalb weder ein Minderungssatz noch eine pauschale Null angesetzt.

4 Vergleichsrechnung und deren Grenzen

Ein Faserjahr wird für diese Rechnung als eine Faser je Kubikzentimeter über ein Arbeitsjahr von 1.920 Stunden abgebildet. Stunden sind Expositionsstunden. Eine Schichtdauer aus einer Lohnliste darf deshalb nicht ohne Weiteres übernommen werden. Für die Demonstration der Unsicherheit

wurden für beide Referenzaufträge 4 Fasern je Kubikzentimeter als Rechenannahme angesetzt. Dies ist kein historischer Messwert für den konkreten Arbeitsplatz. Das erste Szenario setzt für Nordlicht 32 Stunden und für Santa Felicia 20 Stunden an. Rechnerisch ergeben sich 0,067 und 0,042 Faserjahre. Das zweite setzt 72 und 55 Stunden an. Es ergibt 0,150 und 0,115 Faserjahre. Diese Stunden enthalten extrapolierte Wiederholungstage, deren Umfang nur unvollständig belegt ist.

Für die übrigen Jahre 1979 bis 1981 und 1983 bis 1988 zeigt die zusätzliche Rechnung, welchen Effekt eine systematische Wiederholung hätte. Neun Jahre zu 360 Stunden und 4 Fasern je Kubikzentimeter ergeben 6,750 Faserjahre. Neun Jahre zu 600 Stunden und 9 Fasern je Kubikzentimeter ergeben 25,313 Faserjahre. Beide Jahre 1978 und 1982 sind aus diesem Block ausgenommen. Zusammen mit den zwei Referenzaufträgen ergibt die Rechnung gerundet 6,86 beziehungsweise 25,58. Der hohe Wert setzt unter anderem voraus, dass die langfristig angenommenen Stunden tatsächlich mit entsprechend faserintensiven Ausbauarbeiten zusammenfallen. Dafür gibt es derzeit weder Materialbelege je Auftrag noch eine tragfähige Häufigkeit. Auch der niedrigere Wert enthält ungeprüfte Wiederholungsannahmen. Keiner der beiden Summenwerte wird als nachgewiesene Dosis oder als gesicherte Obergrenze festgestellt.

5 Nächste Schritte

Der Vorgang kann durch die Beschaffung der Werkstattunterlagen 1979 bis 1981, Abgleich von Abwicklungslisten und Befragung von Herrn Ucar zur Arbeitsweise 1987 weiter aufgeklärt werden. Für K 80 und D/83 benötigen wir belastbare Hersteller- oder Ausgabedaten, bevor eine asbestbezogene Tätigkeit eingerechnet werden kann. Für die zwei archivisch zuordenbaren Aufträge liegen konkrete Hinweise auf asbeststaubbelastete Verrichtungen vor. Diese Beobachtung ist von der noch offenen Quantifizierung zu trennen. Bei neuen Daten sind die betroffenen Perioden ohne Doppelzählung derselben Tage neu anzusetzen.

N. Riep · Präventionsdienst

Widerspruchsbescheid zur Berufskrankheit

18. September 2026 · BK 26/0417 · WA 226/26

An Rechtsanwältin Rike Weddigen · Kanzlei Am Wall · Bremen

Für Dieter Harms · Versandvermerk der Poststelle vom 21. September 2026

Sehr geehrte Frau Weddigen,

1 Entscheidung

Der Widerspruch vom 14. Juli 2026 gegen den Bescheid vom 24. Juni 2026 wird zurückgewiesen. Notwendige Aufwendungen im Vorverfahren werden nicht erstattet.

2 Verfahren

Der Widerspruch ist am 14. Juli 2026 eingegangen und zulässig. Der Präventionsdienst nahm am 21. Juli Einsicht in das Archiv der früheren Werft und führte nachfolgend Befragungen durch. Die Befundberichte der Radiologie vom 14. April und der Pathologie vom 16. April lagen dem Ausschuss vor. Die CT-Bilddaten waren in der dem Ausschuss vorgelegten Papierakte nicht enthalten. Nach Übersendung des arbeitstechnischen Berichts vom 19. August reichte die Bevollmächtigte am 2. September Anmerkungen zu den Werkstattdiensten und einen Hinweis auf die getrennten Plaques ein. Eine Auswahl für eine externe medizinische Begutachtung wurde nicht veranlasst.

3 Arbeitstechnische Prüfung

Die Aussage im Ausgangsbescheid, dass keine konkreten Einsätze bekannt waren, entspricht dem damaligen Aktenstand. Nach der Nachermittlung sind der Auftrag auf der Nordlicht und der Einsatz auf der Santa Felicia personenbezogen belegt. Beide Aufträge umfassten das Entfernen alter Asbestpackung. Der Ausschuss hält eine berufliche Einwirkung von Asbestfaserstaub bei diesen Arbeiten für nachgewiesen. Die Dosis lässt sich aus den erhaltenen Einträgen nicht abschließend berechnen. Die Rechenbeispiele von 6,86 und 25,58 Faserjahren zeigen eine große Abhängigkeit von unterstellten langjährigen Zeit- und Konzentrationswerten. Für den oberen Ansatz fehlt vor allem eine zeitbezogene Grundlage für Arbeiten mit entsprechend hohen Konzentrationen. Der Ausschuss legt deshalb keine der beiden Zahlen als nachgewiesene Dosis zugrunde. Die technische Alternative von mindestens 25 Faserjahren ist nach der vorliegenden Akte nicht erfüllt.

4 Medizinische Prüfung

Der Ausschuss legt den Nachweis eines primären Lungenadenokarzinoms zugrunde. Eine Asbestose wurde in den klinischen Berichten nicht festgestellt. Die Plaques beiderseits sind dokumentiert. Der radiologische Bericht bezeichnet die Plaques bei entsprechender Anamnese als vereinbar mit einer zurückliegenden Exposition. Die Bezeichnung lässt nach Einschätzung des ärztlichen Dienstes vom 7. September eine abschließende Zuordnung zu einer durch Asbest verursachten Pleurakrankheit offen. Der Ausschuss hat ferner die Vorgeschichte der rechtsseitigen Pneumonie und den tumorbenachbarten Befund rechts berücksichtigt. Die bisherige Kurzbeurteilung ordnet die linksseitige Verdickung über dem Zwerchfell keiner eigenen Ursache zu. Eine quantitative Beurteilung der Rauchbelastung ist nach den vorhandenen Unterlagen nicht eindeutig möglich.

Der Ausschuss bewertet die vorhandenen Klinikberichte für einen Nachweis der Pleuraerkrankung als nicht ausreichend und sieht von der Einholung eines weiteren Gutachtens ab. Er folgt der Kurzbeurteilung, dass die verbleibenden Befunde auch unter Berücksichtigung der nachgewiesenen

Einwirkung keine abschließende diagnostische Einordnung erlauben. Die Voraussetzungen der Nummern 4103 und 4104 sind nach diesem Ergebnis nicht nachgewiesen. Der frühere Tabakkonsum wird als möglicher weiterer Faktor berücksichtigt. Die Ablehnung beruht auf den genannten offenen Voraussetzungen.

5 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen den Bescheid vom 24. Juni 2026 in Gestalt dieses Widerspruchsbescheids kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe dieses Widerspruchsbescheids Klage beim Sozialgericht Bremen, Am Wall 198, 28195 Bremen, erhoben werden. Die Klage kann schriftlich, zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle oder in zugelassener elektronischer Form erhoben werden. Für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte gilt die Pflicht zur elektronischen Übermittlung nach Paragraf 65d SGG. Die Klage soll den Kläger, die Beklagte und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen.

Mit freundlichen Grüßen
Für den Widerspruchsausschuss · Ruth Behrens

Posteingang zur Sendung vom 21 September 2026

Bremen, 28. September 2026 · AW 412/26
Erfasst durch Alina Heitmann · Scanauftrag AW-412-26

1 Eingegangene Unterlagen

Beim Öffnen des Briefkastens am Montag, 28. September, um 7:55 Uhr fand ich einen Brief der Berufsgenossenschaft Holz und Metall an die Kanzlei. Die Sendung enthält den Widerspruchsbescheid des Ausschusses vom 18. September mit den Gründen und der Rechtsbehelfsbelehrung. Die letzte Seite endet mit der Zeichnung des Widerspruchsausschusses. Auf dem Umschlag befindet sich ein Datumsaufdruck vom 21. September. Den Umschlag habe ich mit den Blättern gescannt und für die Akte aufgehoben.

2 Prüfung des Eingangszeitpunkts

Nach der Dienstliste leerte die Kollegin um 17:30 Uhr am Freitag, dem 25. September, den Briefkasten. In ihrer Liste ist kein Eingang der Berufsgenossenschaft eingetragen. Für das Wochenende gibt es keine weitere dokumentierte Leerung. Ein minutengenauer Einwurf ist daher nicht feststellbar. Der Zeitpunkt am Montag ist der dokumentierte Entnahmezeitpunkt. Die Rechtsanwältin wurde am 28. September um 8:06 Uhr auf den Eingang hingewiesen.

Alina Heitmann · Kanzleipoststelle

Arbeitsmedizinisches Aktengutachten zu Dieter Harms

Bremen, 2. Oktober 2026 · AM 26/109
An Rechtsanwältin Rike Weddigen · Auftrag vom 29. September 2026
Einwilligung des Patienten liegt für die Bildnachbefundung vor

1 Auftrag und Ergebnis

Ich soll beurteilen, welche pleuralen Veränderungen bei Herrn Harms vorliegen, welche Entstehungsursachen anhand der vorhandenen Unterlagen in Betracht kommen und welche Befunde bei der Beurteilung seines Adenokarzinoms zu berücksichtigen sind. Ich habe die verfügbaren Originalbilddaten befundet und die Arbeitsanamnese mit den dokumentierten Einsätzen abgeglichen. Die vorliegenden Bilder zeigen zwei räumlich und zeitlich unterscheidbare Befundgruppen. Die flachen parietalen Plaques beiderseits waren teilweise schon 2017 vorhanden und lassen sich medizinisch mit hoher Wahrscheinlichkeit einer früheren Asbestfaserexposition zuordnen. Die tumorbenachbarte rechte Verdickung und die rechtsbasale Narbe bedürfen jeweils einer gesonderten Einordnung. Die vorliegende Beurteilung stützt sich auf die dokumentierten Einwirkungen und auf vorhandene Bilder. Eine Arbeitsplatzmessung oder eine abschließende Dosisermittlung war nicht Teil des Auftrags.

2 Untersuchungsgrundlagen

Vorgelegen haben die CT-Serie CT-260414-41 vom 14. April 2026 einschließlich der rekonstruierten Schichten von einem Millimeter, der histopathologische Bericht P 26/1734 vom 16. April 2026, die Tumorboard-Mitteilung, der Entlassungsbrief von 2008 und die aktuelle hausärztliche Anamnese. Am 30. September stellte das Klinikarchiv zusätzlich eine CT-Serie vom 23. November 2017 bereit. Die alte Serie war unter der früheren Fallnummer 17-5091 abgelegt. Ich habe Name und Geburtsdatum in den Metadaten sowie die Seitenkennzeichnung mit den aktuellen Bildern abgeglichen. Zur Arbeit lagen die Archivabschrift und der Bericht des Präventionsdienstes vom 19. August vor. Der Auftrag schließt eine erneute Probenentnahme aus. Aktuelle Funktionsbeobachtungen beruhen auf vorhandenen Arztunterlagen und Angaben des Patienten.

3 Befundvergleich

3.1 Umschriebene Plaques

Links über der Zwerchfellkuppel liegt in beiden Untersuchungen eine flache, in der aktuellen Untersuchung abschnittsweise verkalkte Auflagerung der parietalen Pleura. Rechts posterolateral finden sich zwei kleinere, glatt begrenzte Plaques. Sie sind von der rechten Oberlappenläsion räumlich getrennt. Bei Seitenvergleich in der koronaren Rekonstruktion liegt der linke Zwerchfellbefund in beiden Jahren an derselben Stelle. Der unterschiedliche Schichtabstand der älteren Serie erlaubt keinen exakten Größenvergleich. Die ältere Aufnahme zeigt jedenfalls keinen entsprechenden Oberlappentumor. Die im Jahr 2026 beobachtete beidseitige Verteilung und die diaphragmale Lokalisation sind für die Ursachenbeurteilung aussagekräftiger als eine isolierte Verdickung rechts.

3.2 Rechte Basalnarbe und tumorbenachbarte Verdickung

Rechts basal zeigt sich eine lineare Narbe in Nähe des im Entlassungsbrief 2008 beschriebenen Infiltrats und des kleinen rechtsseitigen Ergusses. Der Entlassungsbrief schließt eine frühere Pleurareaktion rechts ein. Diese Konstellation kann die örtliche Basalveränderung erklären. Für die linke Auflagerung über dem Zwerchfell ergeben sich daraus keine entsprechenden Anknüpfungstatsachen. Die rechte obere Verdickung hat einen unmittelbaren Kontakt zur Raumforderung und ist unregelmäßig begrenzt. Ich rechne sie nicht zu den beidseitigen Plaques. Für die hier zu beurteilende Befundgruppe stütze ich mich auf die separat gelegenen Veränderungen.

3.3 Lungengewebe

Die Bilder zeigen keine ausreichend sichere diffuse interstitielle Fibrose für eine radiologische Diagnose einer Asbestose des Lungenparenchyms. Eine leichtgradige Restriktion ist medizinisch unspezifisch. Der Gewebebefund sichert ein Adenokarzinom mit pulmonalem Ursprung. Die Gewebeprobe aus dem Tumor enthält kein aussagekräftiges parietales Pleuragewebe und keine für eine Faseranalyse repräsentative Probe. Eine fehlende Aussage zum Vorkommen von Asbestkörpern in diesem Bericht kann deshalb weder als Nachweis noch als Ausschluss einer pleuralen Asbesterkrankung verwendet werden.

4 Beurteilung des Zusammenhangs

Die beiden benannten Arbeitseinsätze mit Entfernung alter Asbestpackung sind durch personenbezogene Werftunterlagen, Materialangaben und Schilderungen der Beteiligten gestützt. Bei der medizinischen Bewertung setze ich diese Einwirkungen voraus und übernehme keinen der berechneten Dosiswerte. Die Jahrzehnte zwischen den dokumentierten Arbeiten und dem Nachweis der Plaques liegen in einer plausiblen Latenz. Die zeitliche Einordnung und das Verteilungsmuster passen zu asbestbedingten Plaques. Es gibt in den vorliegenden Unterlagen keine konkrete außerberufliche Asbestverrichtung. Eine kurze Renovierung mit üblichen Malerarbeiten ist angegeben. Art und Umfang wurden nur anamnestisch erhoben. Ein altes rechtsseitiges entzündliches Geschehen und die aktuelle Tumorverdickung erklären die jeweiligen lokalisierten rechten Befunde, lassen die früher vorhandene linke diaphragmale Plaque und die getrennten rechten Plaques aber medizinisch schlechter erklären.

Die Raucheranamnese bleibt für das Adenokarzinom bedeutsam. Das hausärztliche Interview nennt ungefähr 25 Packungsjahre. Die anhand der geschilderten Phasen berechnete Spanne beträgt für acht Jahre zu einer Packung und 22 Jahre zu einer halben bis drei Vierteln Packung ungefähr 19 bis 24,5 Packungsjahre. Pausen und abweichende Konsummengen begrenzen die Genauigkeit. Die höhere Zahl aus dem übernommenen Aufnahmefeld lässt sich zeitlich nicht zurückführen. Der frühere Konsum ist als konkurrierender und möglicherweise zusammenwirkender Einfluss zu würdigen. Er liefert keine schlüssige Ursache für die hier betrachteten bilateral verteilten pleuralen Plaques. Aus der Tumorhistologie lässt sich der Beitrag einzelner Expositionen bei diesem Patienten nicht direkt ablesen.

5 Aussagegrenzen und weitere Befundung

Die überwiegenden medizinischen Anhaltspunkte sprechen dafür, dass die beschriebenen abgegrenzten Plaques Folge einer früheren Asbesteinwirkung sind. Die Bilddaten und die Zeittafel sollten bei einer unabhängigen Begutachtung erneut einbezogen werden. Ob im Rechtssinn der Vollbeweis einer durch Asbeststaub verursachten Erkrankung der Pleura geführt ist, beurteilt die entscheidende Stelle. Ich empfehle, die gesicherte berufliche Einwirkung und die beiden bildgebenden Termine der begutachtenden Person ausdrücklich vorzugeben. Den Faserjahreswert kann ich ohne ein tragfähiges arbeitstechnisches Gutachten nicht ergänzen. Eine erneute invasive Probe allein für diese Zuordnung erscheint nach Aktenlage nicht angezeigt. Die behandelnden Stellen entscheiden über medizinisch erforderliche Untersuchungen.

Der Begutachtungsrahmen orientiert sich an der Falkensteiner Empfehlung der DGUV, Ausgabe Mai 2011, Abschnitt 8.2.2, sowie an der im IPA-Journal 01/2026 dargestellten strukturierten Befundung mit der ICOERD-Klassifikation. Die genannten Unterlagen geben einen fachlichen Rahmen. Das Ergebnis stützt sich auf den Vergleich der vorhandenen Bilder und auf die persönliche Anamnese des Versicherten.

Dr. Inga Rohde · Fachärztin für Arbeitsmedizin und Pneumologie

Klage wegen Feststellung zweier Berufskrankheiten

Bremen, 12. Oktober 2026 · AW 412/26

An das Sozialgericht Bremen · Am Wall 198 · 28195 Bremen

Elektronische Übermittlung über das besondere elektronische Anwaltspostfach

In dem Rechtsstreit Dieter Harms, wohnhaft Am Löschkai 14, 28217 Bremen, Kläger, vertreten durch Rechtsanwältin Rike Weddigen, Bremen, gegen die Berufsgenossenschaft Holz und Metall, vertreten durch ihre Geschäftsführung, Postfach 3780, 55027 Mainz, Beklagte, erhebe ich namens und in Vollmacht des Klägers Klage.

1 Anträge

Der Kläger beantragt, den Bescheid der Beklagten vom 24. Juni 2026 in Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 18. September 2026 aufzuheben, soweit darin die Feststellung der Berufskrankheiten Nummer 4103 und Nummer 4104 abgelehnt wurde.

Er beantragt festzustellen, dass bei ihm eine durch Asbeststaub verursachte Erkrankung der Pleura als Berufskrankheit Nummer 4103 der Anlage 1 zur BKV und das Adenokarzinom des rechten Lungenoberlappens als Berufskrankheit Nummer 4104 der Anlage 1 zur BKV vorliegen.

Er beantragt, der Beklagten seine notwendigen außergerichtlichen Kosten aufzuerlegen. Ein bezifferter Zahlungsantrag ist mit dieser Klage nicht verbunden. Die leistungsrechtliche Prüfung bleibt nach Feststellung des Versicherungsfalls der Beklagten vorbehalten.

2 Zulässigkeit

Der Kläger wohnt in Bremen. Die Zuständigkeit des Sozialgerichts folgt aus den Paragrafen 51 Absatz 1 Nummer 3 und 57 Absatz 1 SGG. Der Streit betrifft die negativen Feststellungsentscheidungen zu beiden Berufskrankheiten. Statthaft ist die Verbindung der Anfechtung des ablehnenden Bescheids mit der Feststellung der geltend gemachten Versicherungsfälle und Gesundheitsstörungen nach den Paragrafen 54 Absatz 1, 55 Absatz 1 Nummern 1 und 3 und 56 SGG. Die Feststellung klärt ein eigenes unfallversicherungsrechtliches Rechtsverhältnis mit Bedeutung für die derzeitige Behandlung und die später zu prüfenden Leistungen. Der Widerspruch ist am 14. Juli 2026 bei der Beklagten eingegangen und am 18. September beschieden worden.

Der Widerspruchsbescheid wurde laut Versandvermerk am 21. September 2026 zur Post gegeben. Die Bevollmächtigte hat die Sendung am 28. September in Empfang genommen. Die Klage wahrt die Monatsfrist nach Paragraf 87 SGG auch dann, wenn der nach Paragraf 37 Absatz 2 SGB X berechnete vierte Tag, der 25. September, zugrunde gelegt wird. In diesem Fall endet die Frist wegen des Sonntags am 25. Oktober mit Ablauf des 26. Oktober. Der dokumentierte Entnahmezeitpunkt fällt auf den 28. September. Ein genauer Einwurfzeitpunkt am Wochenende steht nicht fest. Auf die genaue Festlegung kommt es für die Rechtzeitigkeit der elektronisch erhobenen Klage nicht an.

3 Berufliche Einwirkung

Die Ausbildungskarte und die Lohnstammkarte weisen die Beschäftigung des Klägers vom 1. August 1971 bis zum 30. September 1989 und die Personalnummer 1578 aus. Aus der Tätigkeit als Werftschlosser allein wird keine durchgängige Asbestexposition hergeleitet. Das Begehren stützt sich auf konkrete Arbeiten. Im Auftrag N-78/16 für die Fähre Nordlicht verzeichnete die Werft den Ausbau alter Asbestpackung im Maschinenraum Backbord. Die Tageszettel vom 9. und 10. Mai 1978 ordnen

den Kläger dem Auftrag persönlich zu. Willi Brase hat das gemeinsame Öffnen und Abstemmen des alten Materials beschrieben. Seine Aussage ist auf Arbeit und Arbeitsbedingungen beschränkt. Die Materialbezeichnung stammt aus dem Archivbeleg.

Im Februar 1982 weist die Nachtschichtliste für die Santa Felicia den Kläger unter „DH 1578“ aus. Die Eintragung betrifft Arbeiten an der Dampfleitung auf Deck 4, an der alte Asbestpackung entfernt wurde. Karl-Heinz Mößner beobachtete den Kläger dort beim Freilegen der Flansche. Der Zusatz „2 Nächte R-Werkstatt“ benennt keine Personen. Der damalige Meister Pahl hat die Umsetzung von Teilen der Gruppe bestätigt. Wir tragen weder vor, der Kläger habe zwölf vollständige Schichten an der Leitung verbracht, noch wird eine genaue Dauer des Freilegens aus der Lohnliste abgeleitet. Die verbleibende Zeitfrage steht der Feststellung einzelner beruflicher Einwirkungen nicht entgegen. Die Beklagte hat diese Einwirkung im Widerspruchsbescheid unter Ziffer 3 selbst als nachgewiesen behandelt.

Für die übrigen Arbeitsabschnitte ist die Beleglage unterschiedlich. D/83 und K 80 sind Materialbezeichnungen ohne die nötige Herstellerzuordnung. Auf der Bremer Stern ist der Kläger namentlich belegt, das Material bleibt offen. Aus der Ausgabe einer Halbmaske ab 1984 ergeben sich weder Filtertyp noch Nutzung in einer bestimmten Schicht. Die archivischen Lücken rechtfertigen eine Rekonstruktion mit Vergleichsdaten, soweit die Vergleichbarkeit belegt ist. Sie rechtfertigen keine Unterstellung sämtlicher geschätzter Zeitanteile als Tatsache. Der arbeitstechnische Zwischenbericht zeigt mit 6,86 und 25,58 Faserjahren, wie stark das Ergebnis von ungesicherten Annahmen abhängt. Die dritte Alternative der Nummer 4104 wird daher nicht auf den höheren Rechenwert gestützt.

4 Befunde und medizinische Verbindung

4.1 Berufskrankheit Nummer 4103

Die Bilddaten vom 14. April 2026 zeigen rechts posterolateral und links über der Zwerchfellkuppel flache, teils verkalkte parietale Plaques. Davon zu unterscheiden sind die unmittelbar an den Tumor angrenzende unregelmäßige Verdickung im rechten Oberlappen und die rechtsbasale Narbe. Der alte Entlassungsbrief dokumentiert nach einer Pneumonie im Jahr 2008 einen schmalen rechtsseitigen Erguss. Er erklärt allenfalls die rechtsbasalen Veränderungen. Er liefert keine Erklärung für die gleichartige linke Plaque. Die zur Zeit des Widerspruchsbescheids noch nicht vorgelegte CT-Serie vom 23. November 2017 zeigt die linke diaphragmale Auflagerung schon vor dem Tumornachweis.

Dr. Inga Rohde hat die Originalbilder verglichen. Sie ordnet die separate Befundgruppe aufgrund der Lage, der bilateralen Verteilung, der Teilverkalkung und der Latenz zu den Arbeitsvorgängen mit hoher medizinischer Wahrscheinlichkeit einer früheren Asbesteinwirkung zu. Das Gutachten arbeitet die Alternativerklärungen in beiden Seitenbefunden einzeln ab. Die Beklagte hat demgegenüber eine Kurzbeurteilung ohne Originalbilddaten herangezogen. Die vorhandenen Bilder und die konkreten Arbeitseinsätze begründen die beantragte Feststellung der Pleurakrankheit. Soweit das Gericht weiteren Aufklärungsbedarf sieht, sind die fachärztliche Nachbefundung und die Einholung eines unabhängigen Gutachtens geeignet, die Zweifel an der Ursachenzuordnung auszuräumen.

4.2 Berufskrankheit Nummer 4104

Der Gewebebefund vom 16. April 2026 und die Tumorkonferenz vom folgenden Tag sichern das Adenokarzinom als primären Lungentumor. Die Biopsie enthält keine repräsentative Pleura. Die medizinische Alternative stützt sich auf die bereits vor dem Karzinom sichtbar gewesenen asbestbedingten Pleuraauffälligkeiten. Eine Asbestose des Lungenparenchyms wird mangels

ausreichender Befunde nicht geltend gemacht. Nummer 4104 verlangt bei nachgewiesener asbestbedingter Pleurakrankheit keine zusätzliche Mindestzahl an Faserjahren.

Der Kläger hat bis 2004 geraucht. Die in der Praxis erfragten Mengen weichen vom übernommenen Klinikfeld ab. Ein konkurrierender Einfluss ist deshalb ausdrücklich in die medizinische Bewertung einzubeziehen. Nach dem Urteil des Bundessozialgerichts vom 30. Januar 2007, B 2 U 15/05 R, SozR 4-5671 Anlage 1 Nummer 4104 Nummer 2, Randnummern 23 bis 27, trägt frühere Tabakexposition für sich allein die Widerlegung der listenbezogenen Tatsachenvermutung beim Nachweis von mindestens 25 Faserjahren nicht. Die Entscheidung betraf die technische Alternative. Für den hier geltend gemachten pleuralen Befund ist die eigenständige Beweiserleichterung erst nach dessen Nachweis zu prüfen. Das Hessische Landessozialgericht hat die Beweiserleichterung auch bei nachgewiesenen medizinischen Brückenbefunden erörtert, Urteil vom 4. Mai 2021, L 3 U 174/20. Art und Ort des Tumors, die Latenz und die konkrete Raucheranamnese sind weiterhin in ihrer Wechselwirkung zu beurteilen. Die allgemeine Vermutungsregel des Paragrafen 9 Absatz 3 SGB VII setzt demgegenüber das Fehlen von Anhaltspunkten für eine außerberufliche Verursachung voraus. Darauf stützt sich die Klage nicht.

5 Anregungen zur Beweiserhebung

Nach Paragraf 103 SGG regen wir die Beiziehung der vollständigen Verwaltungsakte einschließlich der Kurzbeurteilung vom 7. September, des Nachermittlungsauftrags und der Stellungnahme vom 2. September an. Vom Betriebsarchiv sollten der Auftrag N-78/16 mit seinen persönlichen Tageszetteln und die Nachtschichtliste 4-6 im Original beigezogen werden. Herr Brase kann die gemeinsamen Verrichtungen und den Ort im Maschinenraum bekunden. Herr Mößner kann seine Beobachtungen auf Deck 4 von der Einsatzplanung abgrenzen. Herr Pahl kommt für die Zuordnung der Werkstattdienste und die übliche Dauer der Demontage in Betracht. Die Erreichbarkeitsdaten der Zeugen werden dem Gericht auf Anforderung gesondert mitgeteilt.

Die CT-Serien aus 2017 und 2026 sollen über die Radiologie beigezogen werden. Angeregt wird ein arbeitsmedizinisch-pneumologisches Sachverständigengutachten mit radiologischer Nachbefundung. Zu beantworten sind die anatomische und zeitliche Abgrenzung der Plaques, die Bedeutung der früheren Pneumonie, die Zuordnung der Plaques zu der nachgewiesenen Einwirkung sowie der Beitrag der beruflichen und außerberuflichen Ursachen zur Entstehung des Lungenkarzinoms. Der Gutachtenauftrag sollte beide Feststellungsbegehren einzeln behandeln. Wegen der dokumentierten Behandlung bitten wir, zunächst die vorhandenen Untersuchungen zu verwerten und einen etwaigen Untersuchungstermin mit dem Kläger abzustimmen.

Rike Weddigen · Rechtsanwältin
Anlagenverzeichnis. K 1 Vollmacht. K 2 Ausgangsbescheid und Posteingang. K 3 Widerspruchsbescheid mit Umschlagvermerk. K 4 Archivbrief und Abschrift. K 5 Nachrichten Brase und Mößner. K 6 Arbeitstechnischer Bericht. K 7 Befundberichte Radiologie und Pathologie. K 8 Entlassungsbrief 2008. K 9 Aktengutachten Dr. Rohde.

Klageerwiderung zur Feststellung der Berufskrankheiten

26. Oktober 2026 · Geschäftszeichen SG S 18 U 114/26

An das Sozialgericht Bremen · Am Wall 198 · 28195 Bremen

Dieter Harms gegen Berufsgenossenschaft Holz und Metall · BK 26/0417

Sehr geehrte Damen und Herren,

1 Antrag und Verwaltungsakte

Die Beklagte beantragt, die Klage abzuweisen. Die Verwaltungsvorgänge einschließlich der arbeitstechnischen Nachermittlung vom 19. August und der ärztlichen Kurzbeurteilung vom 7. September werden elektronisch vorgelegt. Die Beklagte stellt die Zulässigkeit der rechtzeitig erhobenen Klage nicht in Frage. Der Feststellungsantrag erfasst die zwei im Ausgangsbescheid und im Widerspruchsbescheid behandelten Listennummern.

2 Unstreitige Anknüpfungstatsachen

Die Beklagte bestreitet weder die versicherte Beschäftigung auf der Werft noch das Lungenadenokarzinom als Primärtumor. Für Nordlicht und Santa Felicia ist die Arbeit an alten asbesthaltigen Packungen nachvollziehbar belegt. Die Nachermittlung hat damit den früheren Kenntnisstand ergänzt. Die Angabe von zwölf Nachtschichten auf der Santa Felicia betrifft den Einsatzplan und lässt wegen der Werkstattdienste keine sichere Gleichsetzung mit zwölf vollständigen Belastungsschichten zu. Die bisherige Bejahung konkreter Asbestkontakte ist hiervon zu unterscheiden.

Für die Alternativrechnung zu 25 Faserjahren fehlt ein Nachweis der langfristigen zeitlichen und stofflichen Annahmen. Der Bericht nennt Werte bis 25,58 nur bei unterstellten 600 Stunden und 9 Fasern je Kubikzentimeter über neun Jahre. Der obere Wert ist keine festgestellte Dosis. Über D/83 und K 80 liegt keine technische Dokumentation vor. Der Beklagten erscheint deshalb auch die Zusammenstellung nach bestem Wissen derzeit nicht geeignet, die technische Alternative zu belegen.

3 Einwendungen gegen das Aktengutachten

Das Gutachten vom 2. Oktober berücksichtigt eine erst nach dem Widerspruchsbescheid verfügbar gewordene Serie von 2017. Die Beklagte hält den Bildvergleich für einen konkreten Ansatz zur weiteren Prüfung. Aus der älteren Serie soll die Identität des linksseitigen Befundes hervorgehen. Der Größenvergleich ist wegen der Schichtdicke eingeschränkt. Für die Zuordnung der rechten posterolateralen Plaques zu 2017 enthält das Gutachten keine korrespondierenden Schichtnummern. Die Beklagte bittet um Vorlage der vollständigen Bilddatensätze einschließlich Datum, Rekonstruktionsart und Seitenkennzeichnung. Die bildgebenden Befunde sollten durch eine fachradiologische Person überprüft werden, die sowohl die getrennten Plaques als auch tumorbenachbarte und postentzündliche Veränderungen einzeln einordnet.

Die Kurzbeurteilung vom 7. September hat das rechte entzündliche und tumorbenachbarte Geschehen als alternative Erklärung diskutiert. Sie enthielt zu der linken Auflagerung keine eigenständige Beurteilung. Insoweit bedarf der Sachverhalt nach Vorlage der neuen Bilder einer Vertiefung. Die Beklagte hält daran fest, dass eine frühere Einwirkung und ein als vereinbar beschriebener radiologischer Befund die Diagnose einer asbestbedingten Pleurakrankheit im konkreten Fall noch

nicht abschließend tragen. Ein Gutachten zur Krebserkrankung sollte ferner die hausärztliche und klinische Raucheranamnese abgleichen. Die Beklagte macht keinen generellen Ausschluss beruflicher Mitursächlichkeit bei früherem Tabakkonsum geltend.

4 Weiteres Vorgehen

Wir stimmen der Beiziehung beider CT-Serien und einer unabhängigen Begutachtung zu. Der Gutachtenauftrag sollte ausdrücklich zwischen der fachmedizinischen Diagnose, der Ursache der getrennten Plaques und der Bedeutung möglicher konkurrierender Faktoren für das Karzinom unterscheiden. Die Beklagte wird ihre Anträge nach Auswertung der erhobenen Befunde überprüfen. Über einzelne Leistungsansprüche ist in diesem Feststellungsverfahren noch nicht zu entscheiden.

Für die Beklagte
Franziska Voss · Justiziariat

Beweiswürdigung und Folgeaufträge in der Sache Harms

Bremen, 29. Oktober 2026 · AW 412/26 · interner Stand nach Klageerwiderung
Bearbeitet von Rechtsanwältin Rike Weddigen

1 Auftrag und Empfehlung

Im Feststellungsstreit sind die rechts und links getrennt vom Tumor gelegenen Plaques der wichtigste offene Befund. Die nach dem Widerspruchsbescheid gefundene CT-Serie von 2017 verschiebt die Beweislage zugunsten des Mandanten, ohne das Ergebnis einer gerichtlichen Begutachtung vorwegzunehmen. Wir sollten die Originalbilder und das Archivmaterial mit genauer Zuordnung beibringen und den Zwischenstand zu einzelnen Leistungsanliegen für die Familie gesondert klären.

2 Gesicherte Tatsachen und Belastungszeiten

Beschäftigung, Materialkontakt auf zwei Schiffen und pulmonaler Primärtumor sind inzwischen weitgehend unstreitig. Bei jedem weiteren Einsatz sind Person, Arbeitsstoff und konkrete Verrichtung gesondert nachzuweisen. Die beiden persönlichen Tageszettel zur Nordlicht und der Nachtschichtordner der Santa Felicia sind stärker als allgemeine Branchenkenntnisse. Die Zeugenaussagen ergänzen die Arbeitsweise, können fehlende Materialkenntnis aber nur teilweise ausgleichen. Die Zuordnung zweier Werkstattnächte ist offen. Um die Bruchstellen sichtbar zu halten, sollten wir in der gerichtlichen Darstellung bei jedem Stundenwert angeben, ob es sich um persönliche Einsatzzeit, geschätzte Ausbaudauer oder rechnerisch unterstellte Exposition handelt.

Die technische Alternative ist derzeit nicht tragfähig. Bei angenommenen 1.920 Stunden pro Arbeitsjahr ergeben 32 Stunden zu vier Fasern je Kubikzentimeter für Nordlicht rund 0,067 Faserjahre. 20 Stunden zu derselben Konzentration ergeben für Santa Felicia rund 0,042. Die Summe mit dem theoretischen Wiederholungsblock von 6,75 ergibt rund 6,86. Im hohen Szenario sind 0,15, rund 0,115 und rund 25,313 addiert. Diese Werte zeigen die Rechenabhängigkeit. Für die wiederkehrende hoch belastete Tätigkeit fehlt die Tatsachengrundlage. Ein fachlicher Vergleich muss Materialart, Verfahren, Lüftung, Raum und den tatsächlichen Zeitanteil abdecken. Stunden aus Werkstatt und Schiff dürfen für dieselbe Schicht nicht addiert werden. Ein Hinweis auf eine ausgegebene Maske darf ohne Filter- und Gebrauchsdaten nicht als rechnerischer Schutzfaktor angesetzt werden.

3 Medizinische und rechtliche Beurteilung

Die Kombination des alten linksseitigen diaphragmalen Befundes mit beidseitig getrennten Plaques und konkret nachgewiesenen beruflichen Einwirkungen ist schlüssiger als der isolierte Verweis auf Asbestarbeit. Der Entlassungsbrief 2008 beschreibt nur eine rechtsseitige Entzündung. Die im April 2026 tumorbenachbarte Verdickung rechts kann einen anderen Ursprung haben als die langjährig vorhandene linke Plaque. Offen sind die genaue Entsprechung einzelner rechter Plaques im Bild von 2017, die Bildgüte und der Umfang einer etwaigen außerberuflichen Faserexposition. Die Klinik soll die vollständigen Originaldaten und die Referenzschichten nachvollziehbar bereitstellen. Eine fehlende Asbestose des Lungengewebes beendet die eigenständige Prüfung der Pleuraerkrankung nicht.

Die tatsächlichen Umstände des Versicherungsfalls und die Erkrankungsbefunde müssen im Vollbeweis feststehen. Für die Ursachenzusammenhänge genügt nach der Theorie der wesentlichen Bedingung grundsätzlich hinreichende Wahrscheinlichkeit, sofern die jeweilige Listennummer keine besondere Regel aufstellt. BSG, Urteil vom 16. März 2021, B 2 U 11/19 R, Randnummer 12, entwickelt die allgemeinen Anforderungen für eine Listenberufskrankheit. Bei Nummer 4104 ist die nachgewiesene asbestbedingte Pleurakrankheit der gesetzlich vorgesehene medizinische Anknüpfungspunkt. Die technische Tatsachenvermutung aus BSG, Urteil vom 30. Januar 2007, B 2 U 15/05 R, Randnummern 23 bis 27, darf nicht mit der allgemeinen Vermutung des Paragrafen 9 Absatz 3 SGB VII verwechselt werden. Letztere scheitert hier bereits an ernstzunehmenden Anhaltspunkten für eine außerberufliche Ursache. Der Tabakkonsum ist dennoch kein automatischer Ausschluss einer beruflichen Teilursache. Die neu vorgelegten Bilder, die Intensität der beruflichen Einwirkungen und die korrigierte Rauchbiografie sind bei der unabhängigen Begutachtung gemeinsam auszuwerten.

4 Beweissicherung und Leistungswege

Die Kammer soll die CT-Serien direkt über die Radiologie beziehen. Für das Beweisthema Plaqueidentität sind die korrespondierenden Schichtnummern, der Befund vor dem Tumornachweis und die Unterscheidung zwischen linker und rechter Seite zu verlangen. Dem Präventionsdienst sind die noch fehlenden Materialblätter und die Arbeitsaufträge für D/83, K 80 und die Bremer Stern als konkrete Lücken zu benennen. Eine spätere Prüfung eines Gutachtens nach Paragraf 109 SGG setzt voraus, dass wir den gerichtlichen Aufklärungsstand und das Kostenrisiko kennen. Das anwaltlich eingeholte Gutachten gehört bereits als qualifizierter Parteivortrag in das Verfahren.

Die Behandlung läuft. Die Fahrtkosten sind zunächst anhand der medizinischen Verordnung und der Einzelbelege gegenüber dem zuständigen Träger zu klären. Ein Eilantrag nach Paragraf 86b Absatz 2 SGG braucht ein konkretes vorläufiges Begehren und eine glaubhaft gemachte Dringlichkeit. Aus der Schwere der Erkrankung allein folgt für den Feststellungsstreit kein sinnvoller Eilantrag. Nach gesicherter Anerkennung sind Unfallversicherungsleistungen, die Bedingungen der Verletztenrente und ein mögliches Zusammentreffen mit der Altersrente separat zu prüfen. Fragen einer künftigen Hinterbliebenenleistung bleiben an ihren eigenen Tatbestand gebunden. Aktennotiz 09 dokumentiert die bisherige Beratung hierzu.

5 Nächste Rücksprache

Die Kanzlei fordert die Bildreferenzen an und übermittelt der Kammer konkrete Fragen zur bildgebenden Zuordnung. Die Familie erhält eine kurze Nachricht zur zuständigen Stelle für die laufenden Fahrten. Die Akte bleibt bis zur gerichtlichen Befundanforderung unter Wiedervorlage. Aus der Zustimmung der Beklagten zur Beweiserhebung folgt noch kein Anerkenntnis.